공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제 2020 - 216 호 2020. 8. 12.

사 건 번 호	2019입담2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2325, 2326, 2327
사 건 명	11개 시·도 교육청 발주 교육기관용 소프트웨어 라이선스 구매 입찰 관련 12개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건
피 심 인	1. 주식회사 닷넷소프트 광주 서구 계수로51번길 14, 2층 대표이사 최○○ 2. 주식회사 성화아이앤티 부산 금정구 금정로 226 대표이사 김○○ 대리인 법무법인 한누리 담당변호사 서○○, 조○○ 3. 주식회사 소넥스 서울 영등포구 선유로49길 23, 303호 대표이사 서○○ 4. 주식회사 와이즈코아 서울 강남구 언주로141길 6, 204호 대표이사 이○○, 신○○ 대리인 법무법인(유) 광장

담당변호사 김○○, 이○○, 이○○

5. 주식회사 위포

대전 서구 둔산대로117번길 102, 7층

대표이사 백○○

대리인 법무법인(유) 바른

담당변호사 백○○, 전○○

6. 주식회사 유비커널

제주 제주시 고마로 31, 5층 501호

대표이사 양○○

7. 주식회사 이즈메인

서울 강남구 테헤란로28길 5, 502호

대표이사 이□□

대리인 법무법인(유) 동인

담당변호사 김○○

8. 주식회사 인포메이드

대전 유성구 테크노3로 65, 623호

대표이사 조○○

9. 주식회사 제이아이티

대전 서구 문정로2번길 25, 2층 205호

대표이사 김□□

10. 주식회사 코아인포메이션

대구 북구 유통단지로8길 13-12, 2층

대표이사 김△△

대리인 법무법인 창

담당변호사 김○○, 김○○, 최○○

11. 주식회사 포스텍
대전 서구 둔산대로117번길 66, 315호
대표이사 조○○
대리인 법무법인 창
담당변호사 김○○, 김○○, 최○○

12. 주식회사 헤드아이티
전북 전주시 완산구 홍산남로 19
대표이사 라○○

심 의 종 결 일 2020. 6. 26.

주 문

1. 피심인 주식회사 닷넷소프트, 주식회사 성화아이앤티, 주식회사 소넥스, 주식회사 와이즈코아, 주식회사 위포, 주식회사 유비커널, 주식회사 이즈메인, 주식회사 인포메이드, 주식회사 제이아이티, 주식회사 코아인포메이션, 주식회사 포스텍 및 주식회사 헤드아이티는 각 시·도 교육청이 발주하는 한국마이크로소프트 유한회사 또는 주식회사 한글과컴퓨터 제조 교육기관용 소프트웨어 연간 라이선스 구매 입찰에 참여하면서 사전에 낙찰예정자, 투찰가격 등을 합의하는 방법으로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 아래의 피심인 11개사는 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액

1) 주식회사 닷넷소프트 : 46,000,000원

2) 주식회사 성화아이앤티 : 97,000,000원

3) 주식회사 소넥스 : 23,000,000원

4) 주식회사 와이즈코아 : 74,000,000원

5) 주식회사 위포 : 25,000,000원

6) 주식회사 유비커널 : 6,000,000원

7) 주식회사 이즈메인 : 74,000,000원

8) 주식회사 인포메이드 : 15,000,000원

9) 주식회사 코아인포메이션 : 35,000,000원

10) 주식회사 포스텍 : 12,000,000원

11) 주식회사 헤드아이티 : 28,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납 부 처 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성 및 일반현황

1 피심인 주식회사 닷넷소프트, 주식회사 성화아이앤티, 주식회사 소넥스, 주식회사 와이즈코아, 주식회사 위포, 주식회사 유비커널, 주식회사 이즈메인, 주식회사 인포메이드, 주식회사 제이아이티, 주식회사 코아인포메이션, 주식회사 포스텍 및 주식회사[1] 헤드아이티는 소프트웨어 유통업을 영위하는 자들로서 각각 법 제2조 제1호에서 규정하고 있는 사업자에 해당한다.

2 피심인들의 일반현황은 <표 1>과 같다.

<표 1> 일 반 현 황

(기준: 해당연도 말(종업원 수 제외), 단위: 천 원, 명)

피심인	연도	자본총계	자본금	매출액	영업손익	당기순손익	종업원수	설립일
닷넷소프트	2016	3,371,572	50,000	10,740,277	197,826	276,077	17	2001. 12.19.
	2017	3,807,439	50,000	11,283,283	269,580	435,866		
	2018	4,234,782	50,000	9,842,746	248,149	427,343		
성화아이앤티	2016	3,796,001	100,000	11,765,817	790,463	941,884	14	2003. 9.30.
	2017	4,487,725	100,000	14,264,127	566,007	790,730		
	2018	4,759,449	100,000	11,429,859	277,228	375,290		
소넥스	2016	1,785,551	50,000	5,546,806	191,193	146,624	5	2003. 9.9.
	2017	1,950,490	50,000	6,109,986	146,981	164,939		
	2018	2,078,938	50,000	4,938,258	116,089	128,448		
와이즈코아	2016	4,162,058	50,000	8,389,314	381,564	400,861	8	2004. 5.31.
	2017	3,799,813	50,000	8,254,861	461,623	444,661		
	2018	3,384,767	50,000	10,057,271	564,706	471,385		
위포	2016	5,732,399	50,000	13,522,687	864,014	1,035,692	21	2001. 9.28.
	2017	6,268,600	50,000	13,079,006	505,521	486,200		
	2018	6,378,275	50,000	12,140,930	-506,647	109,675		
유비커널	2016	36,157	30,000	147,390	5,911	6,157	0	2016. 10.25.
	2017	74,345	30,000	1,477,153	34,457	38,187		
	2018	4,853	30,000	694,296	-64,107	-69,491		
이즈메인	2016	351,625	100,000	4,646,163	104,787	90,417	3	2004. 11.24.
	2017	421,882	100,000	4,677,096	106,963	90,256		
	2018	502,503	100,000	5,275,414	128,222	108,621		

1) 이하 회사명을 기재함에 있어 주식회사를 생략하고, 이들을 함께 지칭할 때는 '피심인들' 또는 '피심인 ○개사'로 기재한다.

피심인	연도	자본총계	자본금	매출액	영업손익	당기순손익	종업원수	설립일
인포메이드	2016	1,591,897	100,000	6,682,973	180,020	236,790	10	2004. 9.8.
	2017	1,721,603	100,000	7,599,560	166,482	162,705		
	2018	2,001,469	100,000	7,486,420	251,935	279,865		
제이아이티	2016	539,379	50,000	3,396,926	282,934	259,207	7	2012. 4.23.
	2017	668,732	50,000	2,795,814	173,618	129,353		
	2018	680,921	50,000	3,265,770	40,537	12,189		
코아인포메이션	2016	1,810,906	700,000	12,857,477	70,417	61,715	28	2003. 9.25.
	2017	1,892,301	700,000	13,254,133	95,135	81,394		
	2018	1,691,530	700,000	10,857,668	-329,100	-204,531		
포스텍	2016	1,197,938	50,000	6,829,071	217,223	377,268	16	2005. 8.24.
	2017	1,251,867	50,000	7,494,518	182,405	173,928		
	2018	1,380,236	50,000	6,962,039	165,114	228,369		
헤드아이티	2016	2,326,103	150,000	9,978,890	226,183	524,571	14	2002. 8.28.
	2017	2,592,835	150,000	8,982,985	192,159	423,651		
	2018	3,096,558	150,000	10,209,939	333,620	754,475		

* 자료출처 : 피심인 제출자료

나. 시장 구조 및 실태

1) 소프트웨어 라이선스의 정의

3 소프트웨어란 소프트웨어산업진흥법 제2조 제1호에 따르면 컴퓨터, 통신, 자동화 등의 장비와 그 주변장치에 대하여 명령·제어·입력·처리·저장·출력·상호작용이 가능하게 하는 지시·명령(음성이나 영상정보 등을 포함한다)의 집합과 이를 작성하기 위하여 사용된 기술서(記述書)나 그 밖의 관련 자료를 말한다.

4 이러한 소프트웨어는 저작권법에 의해 저작권자의 권리가 보호된다. 저작권법 제2조 제16호에 따르면 '컴퓨터프로그램저작물'이란 특정한 결과를 얻기 위하여 컴퓨터 등 정보처리능력을 가진 장치 내에서 직접 또는 간접으로 사용되는 일련의 지시·명령으로 표현된 창작물로, 소프트웨어는 이러한 컴퓨터프로그램저작물에 해당한다. 컴퓨터프로그램저작물은 저작권법 제4조 제1항 제9호에 따라 저작물의 한 종류로서 저작권법에 의해 보호되고 있다.

5 저작권자는 저작권법 제46조에 따라 다른 사람에게 그 저작물의 이용을 허락할 수 있고, 허락을 받은 자는 허락받은 이용 방법 및 조건의 범위 안에서 그 저작물을 이용할 수 있다. 또한 허락에 의하여 저작물을 이용할 수 있는 권리는 저작권자의 동의 없이 제3자에게 이를 양도할 수 없다. 이와 같은 권리를 통상 '라이선스(License)'라고 한다.[2)]

2) 교육기관용 업무용 소프트웨어 라이선스 시장 현황

가) 교육기관의 분류

6 일반적으로 업무용[3)] 소프트웨어를 구매하는 교육기관은 ① 17개 시·도 교육청과 관할 초·중·고등학교, ② 대학교, ③ 유치원과 어린이집, ④ 학원과 기타 공공기관으로 나눌 수 있다. 이하에서는 이 사건 입찰의 발주기관인 17개 시·도 교육청을 위주로 살펴보기로 한다.

나) 주요 제품 현황

7 교육기관에서 주로 사용하는 제품으로는 업무용 소프트웨어 제품, 그 외 운영체제 소프트웨어 제품, 서버 소프트웨어 제품, 백신 소프트웨어 제품, pdf 소프트웨어 제품 등이 있다. 이하에서는 이 사건 입찰의 주요 품목인 업무용 소프트웨어를 위주로 살펴보기로 한다.

8 업무용 소프트웨어 제품의 경우 주식회사 한글과컴퓨터(이하 '한글과컴퓨터')와 한국마이크로소프트 유한회사(이하 '한국마이크로소프트'), 주식회사 ○○○사(이하 '○○○사')가 제조한 소프트웨어가 있다. 한글과컴퓨터에는 '한글', '한셀', '한쇼'가, 한국마이크로소프트에는 '워드', '엑셀', '파워포인트'가, ○○○사에는 '☆☆☆ 워드', '☆☆☆ 시트', '☆☆☆ 슬라이드'가 사용된다.

---

2) 이 사건 입찰에서는 '사용권'이라는 명칭으로 지칭되기도 한다.
3) '오피스(office) 소프트웨어'라고 지칭하기도 한다. 이하에서는 '업무용 소프트웨어'라는 용어와 '오피스 소프트웨어'라는 용어를 혼용하여 사용하기로 한다.

9 위 소프트웨어 중 각 시·도 교육청과 관할 초·중·고등학교에서는 문서 작성의 경우 한글과컴퓨터의 '한글'을, 계산 및 발표용 제품은 한국마이크로소프트의 '엑셀'과 '파워포인트'를 대부분 사용하고 있다. 이는 교육기관 내부의 업무시스템과의 호환성과 관련이 있는 것으로, 각 시·도 교육청 및 학교의 업무처리의 모든 과정을 전자적으로 관리하는 업무관리시스템은 '한글'[4]을, 교육청 및 학교의 예산 편성, 지출, 계약, 결산 등 재정·회계업무를 전자적으로 관리하는 에듀파인시스템은 '엑셀'을 표준으로 지원하고 있고 타 프로그램과는 호환성이 낮다.

다) 시장 규모

10 17개 시·도 교육청이 구매하는 교육기관용 업무용 소프트웨어 라이선스는 조달청 나라장터시스템을 통해 구매되는바, 각 입찰들의 낙찰가를 토대로 시장규모를 살펴보면 2016년 약 443억 원, 2017년 약 490억 원 수준의 시장으로 추정된다. 위 매출액은 한글과컴퓨터와 한국마이크로소프트가 제조한 제품으로 양분되며 그 외의 제품은 없다.[5]

11 구체적으로 살펴보면, 한글과컴퓨터 제품 단독 구매는 2016년 약 135억 원, 2017년 약 186억 원으로 낙찰가 기준 점유율은 2016년 30%, 2017년 38%에 해당한다. 한국마이크로소프트 제품 단독 구매는 2016년 약 252억 원, 2017년 약 273억 원으로 낙찰가 기준 점유율은 2016년 약 57%, 2017년 약 56%이다. 그 밖에 한글과컴퓨터와 한국마이크로소프트의 제품을 통합하여 구매하는 입찰이 있는데, 이를 통한 구매 규모는 2016년 약 56억 원, 2017년 약 32억 원으로 낙찰가 기준 점유율은 2016년 13%, 2017년 6%이다.

라) 유통경로

12 대부분의 소프트웨어 제조사는 유통에서의 효율성, 비용 등을 고려하여 자체

4) ○○○사의 '☆☆☆워드'도 교육청 및 학교의 업무관리시스템에서 사용할 수 있는 것으로 확인된다.
5) 한국마이크로소프트 제품의 경우 일부 입찰에서는 업무용 소프트웨어 외에 운영체제, 서버 소프트웨어의 구입 금액이 포함되어있다.

조직을 갖추기보단 총판과의 계약을 통해 공급하고 있다. 총판은 소비자의 소재지, 규모 및 업종에 따라 여러 대리점들과 계약을 하여 유통한다. 이에 따라 유통 경로는 대체로 아래 <표 2>에서와 같이 소프트웨어 제조사[6] → 총판[7] → 공인파트너 → 소비자의 과정을 통해 공급된다. 공인파트너들은 일반파트너들에게 다시 유통하여 소비자에게 공급되기도 한다.[8]

<표 2> 교육기관용 소프트웨어 라이선스의 일반적 유통 경로

1단계		2단계		3단계		4단계 (생략 가능)		5단계
소프트웨어 제조사	→	총판	→	공인파트너	→	일반파트너	→	소비자

13 17개 시·도 교육청에 대한 업무용 소프트웨어 라이선스의 공급은 입찰에 의해 이루어지는데, 이 경우에도 위와 같은 유통 경로를 통해 소비자에게 공급된다. 즉, 공인파트너인 대리점이나 일반파트너인 대리점이 낙찰을 받은 후 제조사, 총판을 거쳐 대리점을 통해 교육청에 공급된다. 각 제조사의 내부 정책상 위 유통단계를 두고 있는 점, 입찰공고 상 소프트웨어 제조사의 입찰참가가 제한되는 점, 낙찰자 결정방법인 적격심사제도의 평가기준에서 물품납품 이행실적을 제한하는 점 등의 이유로 인하여 사실상 대리점들만 입찰에 참가하고 있다.

14 피심인 12개사는 한국마이크로소프트, 한글과컴퓨터 중 한 곳 이상의 공인파트너 대리점에 해당한다.

마) 교육기관용 업무용 소프트웨어 라이선스 종류

6) 소프트웨어 라이선스 제조사는 유통업계에서 '개발사', '제조사' 혹은 '벤더사'라고 불리며, 이하에서는 '제조사'로 지칭하기로 한다.
7) 이 사건 입찰의 경우 한국마이크로소프트의 교육기관 부분 총판에는 주식회사 포비스티앤씨, 주식회사 에쓰비씨케이가 있었고 한글과컴퓨터의 교육기관 부분 총판에는 주식회사 블루포트가 있었다.
8) 공인파트너는 제조사의 자체 자격기준을 충족하여 공인파트너자격이 부여된 사업자를 의미한다. 일반파트너는 공인파트너자격이 부여되지 않은 사업자이다. 이들은 통상 '리셀러', '대리점'이라고 불리며, 이하에서는 '대리점'으로 지칭하기로 한다.

15 한글과컴퓨터와 한국마이크로소프트가 제조하는 교육기관용 업무용 소프트웨어 라이선스의 종류는 아래 <표 3>와 같다.

<표 3> 한국마이크로소프트 및 한글과컴퓨터의 교육기관용 라이선스 종류

제조사	사용구분	종류	설명
한국 마이크로 소프트	영구버전	Open License	최초 5개 이상의 제품을 저렴한 가격으로 구입하고자 하는 경우에 사용
	연간계약 (OVS-ES)	Campus Agreement (CA)	연 단위의 Subscription(정기구독) 형태로 기관 전체의 PC를 표준화하려는 대학교(대학원, 대학병원 포함)에서 사용
		School Agreement (SA)	연 단위의 Subscription(정기구독) 형태로 구매 행정의 편의성 확보를 원하는 교육청 및 산하기관에서 사용
한글과 컴퓨터	영구버전	Open License	최소 2개 이상의 제품을 구입하고자 하는 경우 사용
	연간계약	Open CLA	중소규모 대학을 위한 1년 임대 라이선스 프로그램으로 계약만료 후 라이선스 소멸
		CLA	대학, 대학교, 대학원 및 부설기관을 위한 1년 임대 라이선스 프로그램으로 계약만료 후 라이선스 소멸
		SLA	초, 중, 고등학교를 위한 1년 임대 라이선스 프로그램으로 계약만료 후 라이선스 소멸
		ALA	학원 및 보육기관을 위한 1년 임대 라이선스 프로그램으로 계약만료 후 라이선스 소멸

16 이 중 각 시·도 교육청은 영구 라이선스가 아닌 연간 라이선스를 주로 구매하므로 한국마이크소프트 제품의 경우 OVS-ES를, 한글과컴퓨터의 경우 SLA를 구매하게 된다. 이 사건 입찰에서도 한국마이크로소프트의 제품은 OVS-ES를, 한글과컴퓨터의 제품은 SLA를 구매하였다.

17 한편 제조사의 판매제품은 이러한 볼륨 라이선스 방식으로 어떤 업무용 소프트웨어들을 판매할지에 따라 여러 제품이 구성된다. 예를 들어 워드, 엑셀, 파워포인트 등의 소프트웨어로 구성된 OVS-ES도 있고, 운영체제(Windows)와 서버(Cal)까지 포함된 OVS-ES도 있다. 한글과컴퓨터의 경우 한글을 주요 구성품으로 하는 한글 SLA가 있고, 한글, 한셀, 한쇼 등으로 구성된 한컴오피스SLA도 있다.

바) 업무용 소프트웨어 라이선스의 가격 결정방법

18 연간 업무용 소프트웨어 라이선스는 구매한 교육기관 소속인 경우 기간 내에는 누구나 사용할 수 있기 때문에 구매 과정에서 어느 정도 규모의 인원이나 PC에서 해당 라이선스가 사용될지를 바탕으로 판매가격을 산정한다. 예를 들어 한국마이크로소프트는 구매하려는 교육기관 소속 전체 인원을 기준으로 'FTE'[9]라는 단위로 필요한 수량을 산출한 다음, 이에 대해 1 FTE의 단가를 곱하여 해당 교육기관에 대한 연간 라이선스의 가격을 산정한다. 한글과컴퓨터의 경우 PC나 학급 수를 기준으로 SLA 금액을 정해두고 있다.

19 단가의 경우 제조사의 총판 판매가격을 기초로 위의 유통 결과에 따라[10] 정해지나, 일반적으로 제조사는 표준 단가표를 작성하여 단가표 상의 금액 사용을 권장하고 있다. 다만 수요기관에서 구매해야 할 수량을 충족하는 한 판매금액의 최종 결정은 대리점이 하게 된다. 교육기관용 업무용 소프트웨어 라이선스 분야의 총판, 대리점의 마진은 통상 a~b% 내외로 설정되는 것으로 알려져 있다.

20 입찰에 의한 구매의 경우 구체적 가격은 입찰 결과에 의해 정해질 것이나, 가격 결정이 기본적으로 위와 같이 FTE, SLA 수량과 단가에 영향을 받기 때문에 대략적인 금액은 일정 범위로 축소된다. 구매해야 하는 FTE, SLA 수량의 경우 발주되기 전 발주처와 제조사 간 협의를 통해 해당 발주처 소속 인원 모두가 사용할 수 있는 수량을 확정한다. 이후 입찰에 참가하는 대리점은 총판으로부터 공급받는 단가와 본인의 마진, 비용[11] 및 입찰 특수조건[12]을 감안하여 입찰에 참가한다. 따라서 만일 대리점 공급가보다도 낮은 가격대에 수주하고 싶은 대리점은 손실을 감수할 것이 아닌 이상 낮은 단가로 공급받을 수 있도록 제조사 및 총판과 협의를 해야 한다.

9) Full-Time Equivalent의 약자로, 정규교원과 정규직원은 1, 비정규직원은 1/2, 비정규교원은 1/3의 가중치가 부여된다.
10) 유통마진이 각 유통단계마다 추가된다.
11) 주로 발주처와의 거리에 의한 비용 증가가 고려된다.
12) 주로 사후관리(A/S)조건과 관련된다.

3) 입찰제도 개관

가) 적격심사제

21 적격심사제란 국고의 부담이 되는 경쟁 입찰에 있어서 예정가격 이하, 최저가격으로 입찰한 자의 순서대로 해당 계약이행능력을 심사하여 낙찰자를 결정하는 방법을 말한다.[13] 계약이행능력심사 평가 항목에는 입찰자의 이행실적, 기술능력, 재무상태, 과거 계약이행 성실도 등이 포함된다. 입찰 절차는 개찰 결과 예정가격 이하이면서 최저가격으로 입찰한 자 순으로 적격심사를 실시하여 적격심사 항목의 총점이 기준 점수 이상일 경우 낙찰자로 선정하는 방식으로 이루어진다.

나) 적격심사 세부기준의 내용

22 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」에 따라 물품납품 이행능력과 입찰가격을 합하여 만점이 되며, 신인도와 결격사유의 존부에 따라 종합점수가 가감된다. 투찰 결과 예정가격 이하로서 최저가격 입찰자 순으로 우선순위를 부여한 다음 적격심사를 실시하고, 종합점수가 85점 이상일 경우 최종 낙찰자로 결정한다. 이 사건 입찰은 1건을 제외하고 모두 물품구매 추정가격 10억 이상에 해당하므로 이를 위주로 살펴보기로 한다.

23 물품구매는 추정가격 10억 이상인 경우 물품납품이행능력 70점, 입찰가격 30점 배점으로 평가한다. 이때 후순위 입찰자의 종합점수가 선순위 입찰자의 종합점수보다 높다 하더라도 선순위 입찰자의 종합점수가 85점 이상인 경우 적격심사를 통과하여 최종 낙찰자로 결정됨에 따라 후순위 입찰자의 적격심사는 이루어지지 않으며 낙찰에서 배제된다.

4) 이 사건 공동행위의 입찰 현황

13) 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제42조

24 17개 시·도 교육청은 2016년부터 현재까지 한글과컴퓨터와 한국마이크로소프트가 제조한 업무용 소프트웨어 연간 라이선스를 주로 입찰의 형식으로 구매하고 있다. 이 중 이 사건 공동행위의 대상이 된 입찰은 아래 <표 4>와 같이 11개 시·도 교육청이 발주한 총 16건의 입찰이다.

<표 4> 이 사건 공동행위 대상 입찰 목록

(단위: 원, 부가가치세 포함)

발주처	공고명	낙찰자 결정방법	공고일	기초금액
서울	2017년도 업무용 소프트웨어(한글SLA) 구매(재공고)	적격심사	'17.5.24.	3,599,239,000
인천	2017년도 한글 SLA 연간 임대 라이센스 구매	적격심사	'17.6.20.	1,366,200,000
인천	2017년도 MS 소프트웨어(OVS-ES) 연간 임대 라이센스 구매	적격심사	'17.6.14.	1,950,300,000
경기	2016년 교육 및 업무용 소프트웨어 보급	적격심사	'16.6.3.	3,475,068,000
경기	2017년 교육 업무용 오피스 소프트웨어 구입	적격심사	'17.7.26.	3,752,367,200
대전	사무용소프트웨어(2017년 대전광역시교육청 MS제품군 임대라이선스 구매)(재공고)	적격심사	'17.6.7.	1,211,661,000
세종	세종특별자치시교육청 한글 소프트웨어 라이선스 구매	적격심사	'16.11.16.	188,025,640
전남	2017년 정품소프트웨어(한글) 구매	적격심사	'16.11.25.	1,383,861,600
광주	2017년도 업무용 소프트웨어(MS OVS-ES, 한글SLA)사용권 구매	적격심사	'17.6.12.	2,263,716,340
전남	2018년 정품소프트웨어(한글) 구매	적격심사	'17.12.7.	1,422,293,000
부산	2017년도 한글SLA 연간 임대 라이선스 구매	적격심사	'16.11.4.	1,378,531,000
경남	경상남도교육청 업무용 소프트웨어(한글 SLA) 라이선스 구매 입찰공고	적격심사	'16.11.21.	2,384,071,000
경남	2018년 업무용 소프트웨어(한글SLA)사용권 구매 전자입찰 안내공고	적격심사	'17.9.5.	2,403,726,000
울산	울산광역시교육청 업무용 소프트웨어(한글 SLA) 라이센스 구매	적격심사	'17.10.23.	727,911,030

발주처	공고명	낙찰자 결정방법	공고일	기초금액
경북	2016년 업무용소프트웨어(한글 SLA) 사용권 구매(긴급)	적격심사	'16.3.11.	1,665,000,000
경북	2017년 업무용 소프트웨어(한글) 사용권 구매	적격심사	'17.2.27.	1,735,000,000

2. 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 인정사실

가) 합의 개요

25 ① 피심인 와이즈코아, 성화아이앤티, 소넥스, 유비커널 및 이즈메인은 2017년 5월과 2017년 6월 서울특별시교육청과 인천광역시교육청이 발주한 한글SLA 구매 입찰에서 와이즈코아를 낙찰예정자로 하여 입찰에 참가할 것을 합의한 사실이 있다(이하 '공동행위1'이라 한다).

26 ② 피심인 소넥스, 와이즈코아 및 인포메이드는 2017년 6월 인천광역시교육청이 발주하는 OVS-ES 구매 입찰에서 소넥스를 낙찰예정자로 하여 입찰에 참가할 것을 합의한 사실이 있다(이하 '공동행위2'라 한다).

27 ③ 피심인 이즈메인, 성화아이앤티, 와이즈코아, 위포 및 헤드아이티는 2016년 6월과 2017년 7월 경기도교육청이 발주하는 교육 및 업무용 소프트웨어 라이선스 구매 입찰에서 이즈메인을 낙찰예정자로 하여 입찰에 참가할 것을 합의한 사실이 있다(이하 '공동행위3'이라 한다).

28 ④ 피심인 인포메이드와 소넥스는 2017년 6월 대전광역시교육청이 발주하는 OVS-ES 구매 입찰에서 인포메이드를 낙찰예정자로 하여 입찰에 참가할 것을 합의

한 사실이 있다(이하 ‘공동행위4’라 한다).

29 ⑤ 피심인 포스텍, 닷넷소프트, 인포메이드 및 제이아이티는 2016년 11월 세종특별자치시교육청이 발주하는 한글SLA 구매 입찰에서 포스텍을 낙찰예정자로 하여 입찰에 참가할 것을 합의한 사실이 있다(이하 ‘공동행위5’라 한다).

30 ⑥ 피심인 닷넷소프트, 성화아이앤티, 유비커널, 코아인포메이션, 포스텍 및 헤드아이티는 2016년 11월부터 2017년 12월까지의 기간 동안 광주광역시교육청과 전라남도교육청이 발주하는 한글SLA, OVS-ES 구매 입찰에서 닷넷소프트를 낙찰예정자로 하여 입찰에 참가할 것을 합의한 사실이 있다(이하 ‘공동행위6’이라 한다).

31 ⑦ 피심인 성화아이앤티, 닷넷소프트 및 와이즈코아는 2016년 11월부터 2017년 10월까지의 기간 동안 부산광역시교육청, 울산광역시교육청 및 경상남도교육청이 발주하는 한글SLA 구매 입찰에서 성화아이앤티를 낙찰예정자로 하여 입찰에 참가할 것을 합의한 사실이 있다(이하 ‘공동행위7’이라 한다).

32 ⑧ 피심인 코아인포메이션, 닷넷소프트, 유비커널 및 이즈메인은 2016년 3월과 2017년 2월 경상북도교육청이 발주하는 한글SLA 구매 입찰에서 코아인포메이션을 낙찰예정자로 하여 입찰에 참가할 것을 합의한 사실이 있다(이하 ‘공동행위8’이라 한다).

33 이상의 공동행위 주요 내용을 정리하면 아래 <표 5>과 같다.

<표 5> 이 사건 공동행위의 주요 내용

구분	공고일	발주처	입찰 품목 14)	합의내용	
				낙찰예정사	들러리사
공동행위 1	'17.5.24.	서울	한글	와이즈코아	성화아이앤티, 유비커널, 이즈메인
	'17.6.20.	인천	한글		소넥스, 이즈메인
공동행위 2	'17.6.14.	인천	MS	소넥스	와이즈코아, 인포메이드
공동행위 3	'16.6.3.	경기	한글, MS	이즈메인	성화아이앤티, 위포, 헤드아이티
	'17.7.26.	경기	한글, MS		성화아이앤티, 와이즈코아, 위포
공동행위 4	'17.6.7.	대전	MS	인포메이드	소넥스
공동행위 5	'16.11.16.	세종	한글	포스텍	닷넷소프트, 인포메이드, 제이아이티
공동행위 6	'16.11.25.	전남	한글	닷넷소프트	코아인포메이션, 포스텍, 헤드아이티
	'17.6.12.	광주	한글, MS		성화아이앤티, 유비커널, 코아인포메이션, 포스텍, 헤드아이티
	'17.12.7.	전남	한글		성화아이앤티, 유비커널, 헤드아이티
공동행위 7	'16.11.4.	부산	한글	성화아이앤티	닷넷소프트
	'16.11.21.	경남	한글		와이즈코아
	'17.9.5.	경남	한글		와이즈코아
	'17.10.23.	울산	한글		와이즈코아
공동행위 8	'16.3.11.	경북	한글	코아인포메이션	유비커널
	'17.2.27.	경북	한글		닷넷소프트, 유비커널, 이즈메인

나) 합의 배경

(1) 경쟁적 입찰참가를 자제하려는 대리점 간의 분위기

34 2016년 이전까지는 각 지역 교육청 또는 학교별로 주로 수의계약에 의해 업무용 소프트웨어 라이선스를 구매함에 따라 각 교육기관을 주로 영업하는 대리점들이 아래 <표 6>과 같이 있었다. 이러한 구매방식은 2015년 5월 감사원 감사 이후

14) 한글과컴퓨터 제품인 경우 한글, 한국마이크로소프트 제품인 경우 MS라고 표기하였다.

점차 입찰을 통해 구매하는 방식으로 변경되었다.

<표 6> 각 교육청별 주요 대리점 목록

순번	교육청	한국마이크로소프트	한글과컴퓨터
1	서울특별시	-	와이즈코아
2	인천광역시	소넥스	와이즈코아
3	경기도	-	이즈메인
4	강원도	월드텍	A사
5	대전광역시	인포메이드	위포
6	세종특별자치시[15]	제이아이티	포스텍
7	충청남도	포스텍	위포
8	충청북도	위포	
9	광주광역시	닷넷소프트	
10	전라남도		
11	전라북도	헤드아이티	
12	울산광역시	B사	성화아이앤티
13	부산광역시	성화아이앤티	
14	경상남도		
15	경상북도	코아인포메이션	
16	대구광역시		
17	제주특별자치도	유비커널	

<표 7> 감사원 통보('15.10.22.) 내용 중 발췌

조치할 사항 교육부 장관은 ① 앞으로 각 교육청에서 ㄱ 라이선스 중 필요하지 않은 라이선스를 구매하지 않도록 지도·감독하고 ② 프로그램을 구매할 때 일반 입찰이 가능한 라이선스에 대해서는 경쟁계약을 추진하도록 유도하는 방안을 마련하시기 바랍니다.

35 각 입찰의 조건[16]에 따라 아래 <표 8>에서와 같이 대리점들이 경쟁적으로 입찰에 참가하는 경우도 있었으나, 대체로 경쟁적 입찰 참가를 자제하고 기존의 영업구역을 유지하는 것이 서로에게 유리하다는 공감대가 각 대리점들 사이에 형성된

15) 세종특별자치시교육청은 2012년 7월 1일에 개청했으며, 그 이전에는 충청남도교육청에서 관할하였다.
16) 추정가격이 낮아 적격심사의 물품납품이행실적이 완화되어 여러 대리점들에게 참가 가능하도록 공고된 경우, 한국마이크로소프트 제품 입찰인데 한국마이크로소프트의 양 총판 모두 경쟁적으로 수주하기를 원하여 낮은 공급가를 제시하는 경우 등이 있다.

것으로 판단된다.

<표 8> '16년 경쟁 입찰이 실시된 것으로 판단되는 입찰의 투찰 내역

(단위: 원, %)

순번	공고일	발주처	기초금액	입찰참가자	투찰금액	투찰금액/기초금액	비고
1	16.6.21.	광주	2,251,357,800	닷넷소프트	2,100,000,000	93.57	낙찰
				헤드아이티	2,123,400,000	94.61	-
				C사	2,190,120,000	97.58	-
				위포	2,211,000,000	98.51	-
				성화아이앤티	2,250,000,000	100.25	예가 초과
2	16.5.4.	전북	1,824,000,000	헤드아이티	1,696,320,000	93.00	낙찰
				닷넷소프트	1,714,600,000	94.00	-
				소넥스	1,723,680,000	94.50	-
				코아인포메이션	1,730,000000	94.85	-
3	16.11.21.	경남	3,110,297,000	C사	2,489,500,000	80.04	낙찰
				소넥스	2,491,270,140	80.10	-
				D사	2,496,277,710	80.26	-
				위포	2,501,285,300	80.42	-
				코아인포메이션	2,502,286,810	80.45	-
				헤드아이티	2,503,288,320	80.48	-
				포스텍	2,503,789,000	80.50	-
				인포메이드	2,504,289,840	80.52	-
				E사	2,504,790,600	80.53	-
				F사	2,505,291,360	80.55	-
				G사	2,505,792,120	80.56	-
				A사	2,508,796,660	80.66	-
				와이즈코아	2,511,000,000	80.73	-
				성화아이앤티	2,515,651,010	80.88	-
				H사	2,518,500,000	80.97	-
				제이아이티	2,523,000,000	81.12	-
				월드텍	2,527,000,000	81.25	-
				I사	2,537,000,000	81.57	-
				J사	2,552,000,000	82.05	-
4	'16.11.11.	충남	1,855,616,750	포스텍	1,688,000,000	90.96	낙찰
				G사	1,703,040,000	91.77	-
				K사	1,707,447,000	92.01	-
				인포메이드	1,722,812,960	92.84	-
				C사	1,734,780,000	93.48	-

36 왜냐하면 소재지 외 지역의 입찰에 경쟁적으로 참가하여 매출확대를 추구하기보다 기존 영업구역을 꾸준히 수주하는 것이 위험성이 낮고 높은 이윤을 얻을 수

있었기 때문이다. 타 지역 입찰은 사후관리비용 증가로 인해 이윤이 크지 않을 뿐더러, 자칫 보복입찰을 당할 염려도 있었다. 이로 인해 본인의 주 영업 지역의 입찰에서 경쟁이 발생해 낙찰가가 낮아질 수 있고, 아예 수주에 실패할 수도 있었다. 반면 기존 영업구역의 입찰에만 참가하면 보복에 의한 경쟁이 실시될 우려도 없고 적은 비용으로도 사업수행이 가능하여 상대적으로 높은 이윤을 얻을 수 있었다.

<표 9> 닷넷소프트 최○○ 대표 진술조서('19.2.11.) 발췌

문) 이로 인해 각 지역 한컴 및 MS 오피스 대리점들의 영업전략에는 어떤 변화가 생겼나요. 답) 입찰로 실시되면서 타 지역 업체들도 자유롭게 입찰 참가가 가능해졌습니다. 물론 해당 지역 업체가 사후관리 등에서 비용이 줄어들기 때문에 가격적으로 경쟁력은 있지만 타 업체도 참가를 하여 낙찰을 받을 수는 있습니다. 다만 타 지역이 주로 영업하던 지역의 입찰에 참가하여 낙찰을 받더라도 비용이 커서 이득은 크지 않은 반면, 이로 인해 오히려 타 지역 업체가 저희가 주로 납품하던 지역에서 낙찰을 받음으로 인해 손해가 생길 가능성도 크다고 생각됐습니다. 또한, 대리점들이 서로 취급하는 제품들이 비슷하고 오랫동안 같은 업종에 종사했기 때문에 친분관계가 있습니다. 때문에 타 지역 입찰 참가는 자제하자는 공감대가 형성됐고, 출혈적 경쟁을 자제하면서 기존 영업구역에만 입찰하는 식의 영업전략을 세우게 됐습니다.

(2) 유찰방지의 필요성

37 각 대리점이 타 지역의 입찰 참가를 자제하려는 분위기가 형성되면서 오히려 유찰을 방지해야 하는 상황이 발생하였다. 교육청 측에서 유찰 방지를 원하는 경우가 많아[17], 영업활동을 위해 최대한 교육청의 요구를 수용해야 하는 대리점으로서는 가급적 유찰을 방지하여 경쟁 입찰의 형태로 계약을 체결할 필요가 있었다.

17) 예를 들어 유찰이 될 경우 계약일이 늦어지게 되는데, 경우에 따라 교육청이 전년도에 구매한 연간 소프트웨어 라이선스가 만료되어 불법 소프트웨어를 사용하는 문제가 발생할 수도 있었다. 또한 수의계약으로 진행될 경우에도 비판을 받을 우려가 있어 교육청은 가급적 입찰의 형식으로 구매하기를 원했다.

<표 10> 닷넷소프트 최○○ 대표 진술조서('19.2.11.) 발췌

문) 들러리로 입찰에 참가해주면 낙찰자에게는 어떤 이득이 있나요. 답) 유찰이 방지되어 빠르게 계약으로 이어집니다. 또한 교육청의 사정을 맞춰줄 수가 있기 때문에(예를 들어 라이센스기한이 곧 만료되는데 유찰되면 기한이 도과하여 불법소프트웨어를 사용하는 상황이 되는 경우) 교육청, 본사, 총판 간의 영업활동을 하는 데 보다 유리해지는 측면이 있습니다. 이러한 점이 회사의 이윤으로도 이어질 수 있습니다.

<표 11> 성화아이앤티 김○○ 대표 진술조서('19.2.11.) 발췌

문) 들러리로 입찰에 참가해주면 낙찰자에게는 어떤 이득이 있나요. 답) 유찰 방지로 인해 낙찰자가 빠른 수주를 받을 수 있는 장점이 있습니다. 또한 교육청 입장에서도 유찰 없이 적시에 납품을 받기를 원하기 때문에 납기를 맞춰줌에 따라 교육청 담당자와 원활한 관계를 유지할 수 있는 장점이 있습니다. 이렇게 원활한 관계를 유지할 경우 차년도 발주 등에서 협상을 할 가능성이 생기는 등의 이점이 생깁니다. 예컨대 한컴오피스는 학교에 배포되는 부분의 개수 산출은 학교알리미를 통해 바로 알 수 있지만, 행정직원 등은 PC수로 계산을 하는데 이 부분과 관련해 공시된 자료가 없어 담당자에게 어느 정도 재량이 있습니다. 예산이 100원으로 고정돼있으면 교육청 담당자가 직원 PC대수를 10개에서 9개로 인정해주면 단가가 높아지기 때문에 마진율도 개선됩니다. MS오피스의 경우에도 FTE산정과 관련해 재량이 있어 위와 같은 이점을 누릴 수 있습니다. 이러한 단가는 본사, 총판과도 협의가 돼야 하는 부분이기 때문에 결국 교육청과의 우호적 관계의 유지는 본사, 총판과의 우호적 관계유지를 위해서 필요한 부분이기도 합니다.

38 이를 위해 각 대리점은 낙찰 받을 의사 없이 입찰에 참가할 수 있는 들러리 입찰 참가자를 섭외할 필요가 있었다. 서로 타 지역의 입찰에 참가하지 않기로 하는 공감대가 형성된 점, 유찰 방지 필요성에 대해 각 대리점이 인식하고 있던 점, 대리점 간 친분관계가 있는 점, 타 대리점의 들러리 참가 요청을 수락하면 본인도 부담 없이 추후에 그 대리점에게 들러리 참가를 요청할 수 있는 점으로 인해 각 대리점은 특별한 상황 설명 없이도 각 입찰이 있을 때마다 손쉽게 들러리 참가를 요청할 수 있었다.

<표 12> 성화아이앤티 김○○ 대표 진술조서('19.2.11.) 발췌

문) 이와 같이 들러리로 참가해주는 행위로 인해 성화아이앤티는 어떤 이익을 얻나요? 답) 타 지역에 들러리로 참가해줌에 따라 암묵적으로 타 지역에 참가하지 않기로 하는 분위기가 유지되어 성화아이앤티의 영업구역도 확보가 되고, 큰 부담없이 타 업체에 들러리를 요청할 수 있었습니다. (후략)

(3) 들러리 합의의 용이성

39 들러리 참가 합의 방법 또한 매우 간단했다. 각 대리점들이 입찰 제도를 잘 알고 있었기 때문에 구체적 투찰가를 합의할 필요 없이 '우리 지역의 입찰이 공고됐다' 혹은 '입찰 떴다'는 정도의 언질만으로도 충분히 들러리 합의를 할 수가 있었다. 대리점 간 타 지역에 침범하지 않는 분위기가 형성되었으므로 해당 지역에서 영업을 하는 업체의 이와 같은 언급은 당연히 들러리 참가의 요청으로 받아들여졌다.

40 투찰금액의 경우도, 대리점들은 교육청 외에도 대학이나 공공기관 또는 기업을 상대로 판매 시 입찰 제도를 충분히 경험하였기 때문에 자체적으로 기초금액을 확인 후 낙찰예정자가 투찰할 금액을 예측하고 그보다 높은 금액을 제출할 수 있었다.

<표 13> 성화아이앤티 김○○ 대표 진술조서('19.2.11.) 발췌

문) 진술인은 기초금액보다 낮은 금액으로 입찰을 했는데, 어떻게 그 금액이 와이즈코아가 제출할 금액보다 높을 걸 알았나요? 아예 기초금액보다 높게 제출하면 더 안전하지 않나요. 답) 입찰 건이 다른 프로그램에 대해서도 실시되기 때문에 기본적으로 입찰 시스템에 대해서는 업체들 모두 이해가 있는 편입니다. 때문에 위와 같은 요청만으로도 어느 정도 금액을 쓰면 들러리가 될 지는 쉽게 짐작할 수 있었습니다. 구체적으로 말씀드리면, 대리점들은 자체적으로 기초금액 대비 몇 퍼센트를 깎아서 제출하면 예가가 초과되지 않으면서 가급적 높은 가격으로 낙찰을 받을 수 있다는 통계적 수치를 갖고 있습니다. 이 건에서 와이즈코아가 얼마 정도를 제출하면 예가보다 높으면서[18] 높은 금액에 낙찰되겠다는 것을 예측을 했고, 그보다 높은 수준에서 제출하면 와이즈코아보다 낮게 제출하지는 않을 것이라고 판단했습니다. 다른 건들에서도 마찬가지입니다.

<표 14> 유비커널 양○○ 대표 진술조서('19.3.11.) 발췌

문) 입찰제도로 바뀐 지 얼마 안 되었을 때인데 특별히 주고받은 이야기는 없나요? 답) 다른 제품들에 대한 납품 시에도 입찰 제도는 익숙하기 때문에 특별히 자세히 이야기할 필요성은 없습니다. 유찰방지가 필요하다는 말만 하더라도 알아서 가격을 맞춰 투찰할 수 있습니다. 때문에 '입찰이 떴다'는 정도의 말만 하더라도 유찰 방지가 필요하다는 취지로 말했다는 것을 알 수 있습니다.

41 이에 따라 각 대리점들은 본인이 영업을 해온 소재지 교육청의 입찰이 공고된 경우, 본인을 낙찰예정자로 하고 친분이 있는 특정 대리점을 들러리사로 섭외하여 입찰에 참가하였다.

다) 각 공동행위별 구체적 합의 내용

(1) 공동행위1: 서울특별시교육청 및 인천광역시교육청 발주 한글SLA 구매 입찰

<표 15> 합의 대상 입찰 목록

	공고일	발주처	구매제품	공고명	기초금액(원)
1	'17.5.24.	서울	한글SLA	2017년도 업무용 소프트웨어(한글SLA) 구매(재공고)	3,599,239,000
2	'17.6.20.	인천	한글SLA	2017년도 한글 SLA 연간 임대 라이센스 구매(재공고)	1,366,200,000

42 서울특별시교육청과 인천광역시교육청에 대한 한글과컴퓨터 업무용 소프트웨어 라이선스 제품 공급계약은 계약방식이 경쟁 입찰로 변경되기 이전에는 주로 와이즈코아가 영업하여 계약을 체결하여 왔다. 와이즈코아는 계약방식이 변경된 이후에도 지속적으로 서울특별시교육청과 인천광역시교육청에 영업활동을 하고 있었기 때문에 위 <표 15>의 입찰에서 낙찰 받기를 원하였다. 따라서 와이즈코아는 평소 친분이 있는 일부 대리점에게 들러리 참가를 부탁하기로 하였다.

18) 문맥을 고려할 때 '예가를 초과하지 않으면서'를 진술하려 한 것으로 보인다.

(가) 2017. 5. 24. 서울특별시교육청 발주 「2017년도 업무용 소프트웨어(한글 SLA) 구매」 입찰

① 합의의 성립

43 와이즈코아는 이 건 입찰에서 성화아이앤티, 유비커널 및 이즈메인에게 들러리 참가를 부탁하였다. 2017년 5월말 성화아이앤티 김○○ 대표에게는 와이즈코아의 신○○ 대표가, 이즈메인의 이□□ 대표와 유비커널의 양○○ 대표에게는 와이즈코아의 조◇◇ 팀장이 연락하였다. 연락 내용은 간단히 '서울 지역의 한글 입찰이 공고되었으니 참가해 달라'는 것이었다.

<표 16> 와이즈코아 조◇◇ 팀장 진술조서('19.2.14.) 발췌

문) 2017.5.24. 서울특별시교육청 발주 '2017년도 업무용 소프트웨어(한글SLA) 구매(재공고)'에서 타 업체를 들러리로 섭외한 사실이 있나요. 답) 예 있습니다. 이즈메인, 유비커널, 성화아이앤티를 들러리사로 섭외하였습니다. 신○○ 대표와 이 건 유찰되면 안된다, 들러리사 섭외가 필요할 것 같다는 취지의 대화를 하면서 유비커널과 성화아이앤티를 들러리사로 섭외하기로 결정했습니다. 이 건은 2017.5.12.에 1차 공고가 났는데 이때 위 세 업체를 들러리사로 섭외하였고, 투찰자 전원 예가초과로 17.5.24.재공고가 났기에 같은 업체에 다시 전화를 하여 부탁했습니다. 이즈메인, 유비커널은 제가 연락을 하였고 성화아이앤티는 신○○ 대표가 연락을 하였습니다. 이즈메인, 유비커널에 연락할 당시 전화로 '서울 건 참가해달라'는 식으로 간단히 말했고 투찰가를 전달하지는 않았던 것으로 기억합니다.

44 성화아이앤티, 유비커널 및 이즈메인은 기존에 서울에서 한글과컴퓨터 제품의 영업활동을 하던 대리점이 와이즈코아였기 때문에 들러리 참가 요청을 수락하였다. 특히 성화아이앤티와 유비커널은 각각 부산, 제주에 소재한 대리점이기 때문에 해당 입찰에서 낙찰된다고 하더라도 사후관리비용 부담 등으로 이윤이 크지 않을 것으로 보았다.

<표 17> 성화아이앤티 김○○ 대표 진술조서('19.2.11.) 발췌

문) 2017.6.1. 개찰된 서울교육청 발주 '2017년도 업무용 소프트웨어(한글SLA) 구매(재공고)'에서 들러리담합에 가담한 사실이 있나요. 답) 예 해당 입찰에서 들러리로 입찰에 참가한 사실이 있습니다. 투찰일은 2017.5.29.이었는데, 2~3일 전쯤에 와이즈코아의 신○○ 대표로부터 전화가 와서 들러리 입찰에 참가해달라는 요청을 받았습니다. 구체적인 이야기는 하지 않고 우리 지역에 입찰이 있으니 투찰을 좀 해달라, 마감일은 2017.6.1.이다, 라고 부탁하길래 알겠다고 하면서 요청을 승낙했습니다.

<표 18> 유비커널 양○○ 대표 진술조서('19.3.11.) 발췌

문) 2017.5.24. 서울특별시교육청 발주 '2017년도 업무용 소프트웨어(한글SLA) 구매(재공고)'입찰에서 주식회사 와이즈코아(이하 '와이즈코아')의 부탁을 받고 입찰에 참가한 사실이 있나요. 답) 예 있습니다. 당시 공고일 즈음하여 와이즈코아의 조◇◇ 팀장으로부터 전화연락이 와서 입찰이 떴으니 좀 도와달라고 하여 알겠다고 하였습니다. 특별히 금액에 대한 이야기를 하지는 않았습니다. (중략) 문) 위 입찰들에서 낙찰 받을 생각 없이 입찰에 참가해준 이유는 입찰제도로 변경되기 이전에는 사전에 영업을 하던 업체가 수주를 하던 것과 관련이 있겠지요. 답) 예, 맞습니다. 개인적 친분이 있는 것도 영향을 미쳤습니다. 또한, 거리가 멀어 비용이 크기 때문에 낙찰을 받아도 남는 것이 크지 않습니다.

<표 19> 이즈메인 이□□ 대표 진술조서('19.2.18.) 발췌

문) 2017.6.1. 서울특별시교육청 발주 '2017년도 업무용 소프트웨어(한글SLA) 구매(재공고)'입찰에서 들러리담합에 가담한 사실이 있나요. 답) 예 당시 와이즈코아 조◇◇ 팀장에게 공고일 즈음하여 전화로 연락을 받아 입찰에 참가하였습니다. 서울 입찰이 떴으니 도와달라고 하여 알겠다고 승낙을 하였습니다.

② 합의 실행 및 결과

45 와이즈코아, 성화아이앤티, 유비커널 및 이즈메인은 각각 아래 <표 20>과 같이 투찰금액을 정하여 입찰에 참여하였고, 개찰 결과 와이즈코아가 서울특별시교육청과 계약을 체결하여 합의 목적이 달성되었다.

<표 20> 이 사건 입찰 결과

순위	입찰 참가자	투찰금액(원)	투찰률(%)	투찰금액 /기초금액(%)	비고
1	와이즈코아	3,560,000,000	98.521	98.910	낙찰 및 계약
2	이즈메인	3,578,500,000	99.033	99.424	
3	유비커널	3,580,000,000	99.075	99.465	
4	성화아이앤티	3,599,200,000	99.606	99.999	예가 초과

(나) 2017. 6. 20. 인천광역시교육청 발주 「2017년도 한글 SLA 연간 임대 라이센스 구매(재공고)」 입찰

① 합의의 성립

46 와이즈코아는 2017. 6. 14. 이 건 입찰공고를 확인 후 소넥스와 이즈메인에게 들러리 참가를 부탁하여 승낙을 받았다. 다만, 최초 입찰은 입찰참가자 모두 투찰가격이 예정가격을 초과되어 유찰이 되었고, 2017. 6. 20. 동일한 내용의 입찰이 재공고되었다. 이를 확인한 와이즈코아의 조◇◇ 팀장은 다시 이즈메인의 이□□ 대표와 소넥스의 서○○ 대표에게 각각 전화로 연락하여 해당 입찰에 들러리로 참가해줄 것을 부탁하였다.

<표 21> 와이즈코아 조◇◇ 팀장 진술조서('19.2.14.) 발췌

문) 2017.6.20. 인천광역시교육청 발주 '2017년도 한글 SLA 연간 임대 라이센스 구매'입찰에서 타 업체를 들러리로 섭외한 사실이 있나요. 답) 예 있습니다. 이즈메인, 소넥스를 들러리사로 섭외하였습니다. 2017.6.20. 입찰 공고내용을 확인한 후 신○○ 대표와 상의하여 들러리사가 필요하다는 내용에 공감을 한 후 이즈메인과 소넥스를 들러리사로 섭외하기로 했습니다. 이즈메인의 경우 이□□ 대표에게 전화를 하여 인천 건 입찰이 났으니 들어와 달라고 간단히 부탁하여 승낙을 받았고 이후 섭외했다는 사실을 대표님에게 보고하였습니다. 소넥스의 경우 정확히 누가 먼저 전화를 하였는지는 기억나지 않습니다. 왜냐하면 당시 인천에서 MS와 한글 제품을 구매하는 별개의 발주가 2017.6.13.[19] 같은 날 공고되어 서로 들러리로 참가해줄 것을 합의하였습니다. 2016년 이전부터 와이즈코아는 서울 지역에 한글 제품을 판매하였고 소넥스는 인천 지역에

MS제품을 판매하였기에 겹치는 일이 없기도 했습니다. 다만 누가 먼저 이 건에서 들러리사로 참가해줄 것을 요청했는지는 정확히 기억나지 않습니다. 그런데 한글 건 입찰에서 투찰자 전원 예가초과로 유찰되었기에, 재공고가 난 2017.6.20. 즈음 다시 이즈메인, 소넥스에게 연락을 하여 입찰에 참가해줄 것을 부탁하여 승낙을 받았고 이후 신○○ 대표에게 보고하였습니다.

47 소넥스와 이즈메인은 기존에 인천지역에서 한글과컴퓨터 제품의 영업활동을 하던 대리점이 와이즈코아였던 점을 감안하여 들러리 참가 요청을 수락하였다. 특히 소넥스는 동시에 공고된 인천광역시교육청의 한국마이크로소프트 제품 입찰 건에서 와이즈코아에 들러리 참가를 부탁하였기 때문에 큰 부담 없이 와이즈코아의 들러리 참가 요청을 수락하였다.

<표 22> 소넥스 서○○ 대표 진술조서('19.2.19.) 발췌

문) 인천광역시교육청이 발주한 2017.6.20. '2017년도 한글 SLA 연간 임대 라이센스 구매'입찰과 2017.6.14. '2017년도 MS 소프트웨어(OVS-ES) 연간 임대 라이센스 구매'입찰에서 주식회사 와이즈코아(이하 '와이즈코아') 합에[20] 가담한 사실이 있나요. 답) 정확한 기억은 나진 않지만 업무 관련해서 자주 전화를 했기 때문에 이 건이 공고된 즈음에도 유찰을 방지할 필요가 있다는 이야기를 했습니다. 당시 인천에서 한컴오피스와 MS오피스에 대한 발주가 동일한 시기에 났기 때문에 서로 입찰에서 유찰을 방지할 필요가 있었습니다. 얼마에 투찰해달라는 요청을 서로 하지는 않았지만, 그 이전에 이미 예산이 얼마라고 교육청 담당자가 알려주어 예산이 부족한 상황이라는 것도 알고 있습니다. 때문에 가급적 높은 금액으로 투찰해주면 되겠다는 생각을 했습니다. 와이즈코아의 투찰금액에 대해서도 알아서 적당히 투찰해줄 것으로 생각했습니다.

<표 23> 이즈메인 이□□ 대표 진술조서('19.2.18.) 발췌

문) 2017.6.26. 인천광역시교육청 발주 '2017년도 한글 SLA 연간 임대 라이센스 구매' 입찰에서 들러리담합에 가담한 사실이 있나요. 답) 예 당시 와이즈코아 조◇◇ 팀장에게 공고일 즈음하여 전화로 연락을 받아 입찰에 참가하였습니다. 인천 입찰이 떴으니 도와달라고 하여 알겠다고 승낙을 하였습니다.

19) 2017.6.14.의 오기인 것으로 보인다.
20) '와 담합에'의 오기인 것으로 보인다.

② 합의 실행 및 결과

48 와이즈코아, 소넥스, 이즈메인은 각각 아래 <표 24>와 같이 투찰금액을 정하여 입찰에 참여하였고, 개찰 결과 와이즈코아가 인천광역시교육청과 계약을 체결하여 합의 목적이 달성되었다.

<표 24> 이 사건 입찰 결과

순위	입찰 참가자	투찰금액(원)	투찰률(%)	투찰금액 /기초금액(%)	비고
1	와이즈코아	1,376,000,000	99.795	100.717	낙찰 및 계약
2	이즈메인	1,378,000,000	99.940	100.864	
3	소넥스	1,378,900,000	100.005	100.930	예가초과

(2) 공동행위2: 인천광역시교육청 발주 OVS-ES 구매 입찰

<표 25> 합의 대상 입찰 목록

	공고일	발주처	구매제품	공고명	기초금액(원)
1	'17.6.14.	인천	OVS-ES	2017년도 MS 소프트웨어(OVS-ES) 연간 임대 라이센스 구매	1,950,300,000

49 인천광역시교육청에 대한 한국마이크로소프트의 업무용 소프트웨어 라이선스 제품 공급계약은 계약방식이 경쟁 입찰로 변경되기 이전에는 주로 소넥스가 영업하여 계약을 체결하였다. 소넥스는 계약방식이 변경된 이후에도 지속적으로 인천광역시교육청에 영업활동을 하고 있었기 때문에 위 <표 25> 입찰에서 낙찰을 받기를 원하였다. 다만 유찰될 염려가 있으므로 이를 방지하기 위하여 일부 대리점에게 들러리 참가를 부탁하기로 하였다.

<표 26> 소넥스 서○○ 대표 진술조서('19.2.19.) 발췌

문) 소넥스를 설립하게 된 계기는 무엇인가요? 답) 본인은 소넥스 설립 직전 '●●'이라는 업체에서 인천 지역 MS영업을 담당했는데, 위 업체가 한글과컴퓨터 총판이 되면서 인천 지역 MS 영업을 제가 가져와 설립하게 됐습니다. 당시만 해도 한글과컴퓨터가 MS와 앙숙 관계여서 두 회사의 대리점이나 총판을 겸하는 일은 없었습니다. 때문에 기존에 영업을 잘 해왔던 제가 인천 지역의 MS 영업을 맡게 된 것입니다.

① 합의의 성립

50 소넥스는 2017. 6. 14. 이 건 입찰공고를 확인 후 와이즈코아와 인포메이드에게 들러리 참가를 부탁하였다. 특히 2017. 6. 14.에는 인천광역시교육청 발주 한글과컴퓨터 제품 입찰도 같이 공고가 되었는데, 인천교육청이 발주하는 한글과컴퓨터 제품 입찰은 기존에 주로 와이즈코아가 영업을 해왔기 때문에 소넥스와 와이즈코아는 서로 간에 들러리 참가를 요청하면 부담이 없을 것으로 보았다. 아울러 지난 2017. 6. 7. 대전광역시교육청 발주 「사무용소프트웨어(2017년 대전광역시교육청 MS제품군 임대라이선스 구매)(재공고)」 입찰에서는 소넥스가 인포메이드의 부탁에 의해 들러리 참가를 하였기 때문에 이번 입찰에서 소넥스는 인포메이드에게 부담 없이 들러리 요청을 할 수 있었다.

51 소넥스의 서○○ 대표가 와이즈코아의 조◇◇ 팀장에게, 김▷▷ 차장이 인포메이드의 정○○ 부장에게 각각 전화로 입찰에 참가해 달라는 취지의 부탁을 하였다.

<표 27> 소넥스 서○○ 대표 진술조서('19.2.19.) 발췌

문) 인천광역시교육청이 발주한 2017.6.20. '2017년도 한글 SLA 연간 임대 라이센스 구매'입찰과 2017.6.14. '2017년도 MS 소프트웨어(OVS-ES) 연간 임대 라이센스 구매'입찰에서 주식회사 와이즈코아(이하 '와이즈코아') 합에[21] 가담한 사실이 있나요. 답) 정확한 기억은 나진 않지만 업무 관련해서 자주 전화를 했기 때문에 이 건이 공고된 즈음에도 유찰을 방지할 필요가 있다는 이야기를 했습니다. 당시 인천에서

한컴오피스와 MS오피스에 대한 발주가 동일한 시기에 났기 때문에 서로 입찰에서 유찰을 방지할 필요가 있었습니다. 얼마에 투찰해달라는 요청을 서로 하지는 않았지만, 그 이전에 이미 예산이 얼마라고 교육청 담당자가 알려주어 예산이 부족한 상황이라는 것도 알고 있습니다. 때문에 가급적 높은 금액으로 투찰해주면 되겠다는 생각을 했습니다. 와이즈코아의 투찰금액에 대해서도 알아서 적당히 투찰해줄 것으로 생각했습니다.

52 부탁을 받은 와이즈코아와 인포메이드는 기존에 인천광역시교육청에서 한국마이크로소프트 제품의 영업활동을 하던 대리점이 소넥스이었던 점, 인포메이드의 경우 소넥스로부터 들러리 참가의 도움을 받았기 때문에 보답할 필요가 있었던 점, 와이즈코아는 주로 한글과컴퓨터 제품을 취급하기 때문에 한국마이크로소프트 제품을 수주할 필요가 없었던 점, 인포메이드는 상대적으로 발주처로부터 거리가 있어 이윤이 크지 않았던 점 등을 고려하여 소넥스의 들러리 참가 요청을 수락하였다.

<표 28> 와이즈코아 조◇◇ 팀장 진술조서('19.2.14.) 발췌

문) 2017.6.14. '2017년도 MS 소프트웨어(OVS-ES) 연간 임대 라이센스 구매'입찰에서 들러리담합에 가담한 사실이 있나요.
답) 예, 들러리 부탁에 의해 입찰에 참가한 사실이 있습니다. 2017.6.14. 즈음 소넥스의 서○○ 대표와 전화통화를 하면서 들러리로 참가해줄 것을 요청하였습니다. 이 건은 저희가 들러리사를 섭외하여 낙찰 받은 2017.6.20. 인천광역시교육청 발주 '2017년도 한글 SLA 연간 임대 라이센스 구매 입찰'에서 서로 들러리사가 되기로 합의했던 건이어서 구체적으로 누가 먼저 들러리요청을 하는 전화를 했는지는 기억나지 않습니다. 구체적 금액은 전달받지 못했습니다. 와이즈코아는 MS의 파트너사이기는 하지만 대부분 한글제품을 취급하기 때문에 MS 입찰에 대해서는 부담 없이 들러리를 서주게 됐습니다.

21) '와 담합에'의 오기인 것으로 보인다.

<표 29> 인포메이드 정○○ 부장 확인서('18.1.22) 발췌

문: 2017.6월경 인천교육청 MS소프트웨어(OVS-ES) 연간 임대라이센스 구매입찰에 참여해달라는 요청을 소넥스로부터 받은 사실이 있나요. 답: 이 건 인천교육청 입찰을 소넥스가 낙찰받을 수 있도록 우리 회사가 도와주기로 했었습니다. 비슷한 시기에 대전교육청 입찰이 있어서 소넥스와 우리 회사가 서로 도와주었습니다. 투찰금액은 얼마로 써달라는 요청은 없었고 그냥 높은 금액으로 투찰하였습니다. 이 건 관련해서는 소넥스의 김▷▷ 차장과 이야기를 나누었습니다.

② 합의 실행 및 결과

53 소넥스, 와이즈코아 및 인포메이드는 각각 아래 <표 30>와 같이 투찰금액을 정하여 입찰에 참여하였으며, 개찰 결과 소넥스가 인천광역시교육청과 계약을 체결하여 합의 목적이 달성되었다.

<표 30> 이 사건 입찰 결과

순위	입찰 참가자	투찰금액(원)	투찰률(%)	투찰금액 /기초금액(%)	비고
1	소넥스	1,930,500,000	99.669	98.985	낙찰 및 계약
2	인포메이드	1,965,000,000	101.450	100.754	예가초과
3	와이즈코아	1,968,000,000	101.605	100.908	예가초과

(3) 공동행위3 : 경기도교육청 발주 교육 및 업무용 소프트웨어 연간 라이선스 구매 입찰

<표 31> 합의 대상 입찰 목록

	공고일	발주처	구매제품	공고명	기초금액(원)
1	'16.6.3.	경기	OVS-ES 또는 한컴오피스SLA	2016년 교육 및 업무용 소프트웨어 보급	3,475,068,000
2	'17.7.26.	경기	OVS-ES 또는 한컴오피스SLA	2017년 교육 업무용 오피스 소프트웨어 구입	3,752,367,200

54 경기도교육청에 대한 한글과컴퓨터의 업무용 소프트웨어 라이선스 제품 공급 계약은 계약방식이 경쟁 입찰로 변경되기 이전에는 주로 이즈메인이 영업하여 계약을 체결하였다. 이즈메인은 계약방식 변경 이후에도 지속적으로 경기도교육청에 영업활동을 하고 있었기 때문에 위 <표 31>의 입찰에서 낙찰 받기를 원하였다. 다만, 타 지역의 입찰에 참가하는 것을 자제하려는 암묵적 분위기에 따라 유찰을 방지할 필요성을 느낀 이즈메인은 각 입찰마다 친분이 있는 일부 대리점에게 들러리 참여를 부탁하기로 하였다.

<표 32> 이즈메인 이□□ 대표 진술조서('19.2.18.) 발췌

문) 타 지역에 특별히 영업을 하지 않은 이유는 무엇인가요? 답) 암묵적으로 지역별 영업이 나눠져 있었기 때문입니다. 또한, 타 지역에 판매를 한다 하더라도 비용이 커서 이윤이 별로 없기 때문에 영업을 하지 않았습니다.

(가) 2016. 6. 3. 경기도교육청 발주 「2016년 교육 및 업무용 소프트웨어 보급」 입찰

① 합의의 성립

55 이즈메인의 이□□ 대표는 이 건 입찰의 공고문을 확인한 후, 성화아이앤티, 위포 및 헤드아이티에게 들러리 참가를 부탁하기로 하고, 2016년 6월 경 성화아이앤티는 김○○ 대표에게, 위포는 신○○ 상무에게, 헤드아이티는 라○○ 대표에게 각각 전화로 연락을 하였다. 대화 내용은 '경기도 입찰이 올라왔으니 도와달라'는 것이었다.

<표 33> 이즈메인 이□□ 대표 진술조서('19.2.18.) 발췌

문) 2016.6.3. 경기도교육청 발주 '2016년 교육 및 업무용 소프트웨어 보급'입찰에서 타 업체를 들러리로 섭외한 사실이 있나요. 답) 예 있습니다. 공고를 확인하고 위포의 신○○ 상무, 헤드아이티의 라○○ 사장, 성화아이앤티의 김○○ 사장에게 전화로 연락을 하여 입찰 참가를 부탁했습니다. 경기도 입찰 올라왔으니 좀 도와달라고 말을 하여 승낙을 받았습니다. 유찰을 방지하기 위한 취지였습니다. 서로 업력이 오래됐기 얼마 정도로 투찰하면 저희보다 높게 제출할지는 대강 예측하고 있습니다.

56 성화아이앤티, 위포 및 헤드아이티는 기존에 경기도교육청에 대한 한글과컴퓨터 소프트웨어 라이선스의 영업활동을 하던 대리점이 이즈메인이었던 점, 본인들은 발주처에서 지리적으로도 거리가 있어 사후 관리 비용이 큰 점 등을 고려하여 위 들러리 참가 요청을 수락하였다.

<표 34> 성화아이앤티 김○○ 대표 진술조서('19.2.11.) 발췌

문) 2016.6.13. 개찰된 경기도교육청 발주 '2016년 교육 및 업무용 소프트웨어 보급'입찰에서 들러리담합에 가담한 사실이 있나요. 답) 예 해당 입찰에서 들러리로 입찰에 참가한 사실이 있습니다. 투찰일은 2016.6.8.이었는데, 2~3일 전쯤에 주식회사 이즈메인의 이□□ 대표로부터 전화가 와서 들러리 입찰에 참가해달라는 요청을 받았습니다. 구체적인 이야기는 하지 않고 우리 지역에 입찰이 있으니 투찰을 좀 해달라, 마감일은 2016.6.13.이다, 라고 부탁하길래 알겠다고 하면서 요청을 승낙했습니다.

<표 35> 위포 신○○ 상무 확인서('18.1.17) 발췌

요청 방법은 제가 또는 저의 지시를 받은 직원들을 통해서 구두로 통보해 주었던 것을 기억합니다. (중략) 또한 위와 같은 방식으로 2016년과 2017년 경기교육청 입찰에서 이즈메인의 부탁을 받고 참석한 적이 있으며, 2016년 광주교육청 입찰에서 닷넷소프트의 부탁을 받고 참석하였습니다.

<표 36> 헤드아이티 라○○ 대표, 김○○ 과장 진술조서('19.2.20.) 발췌

문) 2016.6.3. 경기도교육청 발주 '2016년 교육 및 업무용 소프트웨어 보급'입찰에서 주식회사 이즈메인(이하 '이즈메인')과 입찰 관련 정보를 교환한 적이 있나요. 답) 예산 어떻게 됐느냐, 좀 증액이 됐느냐고 예전에 물어봤기 때문에, 입찰이 나자 저에게 알려주려 전화를 한 사실이 있습니다. (후략)

② 합의 실행 및 결과

57 이즈메인, 성화아이앤티, 위포 및 헤드아이티는 각각 아래 <표 37>와 같이 투찰가격을 정하여 입찰에 참여하였으며, 개찰 결과 이즈메인이 경기도교육청과 계약

을 체결하여 합의 목적이 달성되었다.

<표 37> 이 사건 입찰 결과

순위	입찰 참가자	투찰금액(원)	투찰률(%)	투찰금액 /기초금액(%)	비고
1	이즈메인	3,405,500,000	97.826	97.998	낙찰 및 계약
2	위포	3,422,000,000	98.300	98.473	
3	헤드아이티	3,431,000,000	98.558	98.732	
4	성화아이앤티	3,500,000,000	100.540	100.717	예가초과

(나) 2017. 7. 26. 경기도교육청 발주 「2017년 교육 업무용 오피스 소프트웨어 구입」 입찰

① 합의의 성립

58 이즈메인은 이 건 입찰에서 성화아이앤티, 와이즈코아 및 위포에게 들러리 참가를 부탁하기로 하였다. 2017. 7. 26. 공고문을 확인한 이즈메인의 이□□ 대표는 와이즈코아의 조◇◇ 팀장, 위포의 신○○ 상무, 성화아이앤티의 김○○ 대표에게 각각 전화로 연락을 하였다. 대화 내용은 전년도 입찰과 마찬가지로 '경기도 입찰이 올라왔으니 도와달라'는 것이었다.

<표 38> 이즈메인 이□□ 대표 진술조서('19.2.18.) 발췌

문) 2017.7.26. 경기도교육청 발주 '2017년 교육 업무용 오피스 소프트웨어 구입'입찰에서 타 업체를 들러리로 섭외한 사실이 있나요. 답) 예 있습니다. 공고문을 확인한 후 위포의 신○○ 상무, 와이즈코아의 조◇◇ 팀장, 성화아이앤티의 김○○ 대표에게 연락을 하였습니다. 경기도 입찰 올라왔으니 좀 도와달라고 말을 하여 승낙을 받았습니다. 한 업체에는 좀 더 자세히, 배정예산이 얼마인데 우리가 이 정도 투찰할 것 같다라고 자세히 말했던 것 같습니다.

59 와이즈코아, 위포 및 성화아이앤티는 기존에 경기도교육청에 대한 한글과컴퓨터 소프트웨어 라이선스의 영업활동을 하던 대리점이 이즈메인이었던 점, 와이즈코

아는 이즈메인과 사무실이 가까워 종종 식사도 하는 등 친분이 있는 점, 성화아이앤티와 위포의 경우 발주처로부터 지리적으로도 거리가 있어 사후관리 비용이 큰 점 등을 고려하여 위 들러리 참가 요청을 수락하였다.

<표 39> 와이즈코아 조◇◇ 팀장 진술조서('19.2.14.) 발췌

문) 2017.7.26. 경기도교육청 발주 '2017년 교육 업무용 오피스 소프트웨어 구입'입찰에서 들러리담합에 가담한 사실이 있나요. 답) 예 들러리로 참가한 사실을 인정합니다. 이즈메인의 이□□ 대표와는 나이도 비슷하고 한글과컴퓨터 시무식을 참석하는 등 자주 만날 기회가 있기에 친해진 편입니다. 사무실도 이즈메인은 역삼동, 와이즈코아는 논현동으로 가까워서 종종 식사를 했습니다. 2017.7.26. 즈음 이□□ 대표로부터 전화가 와서 '경기도 입찰이 나왔으니 들어와달라'라고 들러리 참가 요청을 하여 승낙했습니다. 구체적인 투찰가에 대해서는 얘기를 나누지 않았습니다. 이후 신○○ 대표님에게 구두로 '이즈메인에서 들어와달라고 한다'고 보고를 드려 허락을 받았습니다. 이후 다시 이□□ 대표에게 연락하여 참석하겠다고 말했던 것으로 기억합니다.

<표 40> 위포 신○○ 상무 확인서('18.1.17) 발췌

요청방법은 제가 또는 저의 지시를 받은 직원들을 통해서 구두로 통보해 주었던 것을 기억합니다. (중략) 또한 위와 같은 방식으로 2016년과 2017년 경기교육청 입찰에서 이즈메인의 부탁을 받고 참석한 적이 있으며, 2016년 광주교육청 입찰에서 닷넷소프트의 부탁을 받고 참석하였습니다.

<표 41> 성화아이앤티 김○○ 대표 진술조서('19.2.11.) 발췌

문) 2017.8.1. 개찰된 경기도교육청 발주 '2017년 교육 업무용 오피스 소프트웨어 구입'입찰에서 들러리담합에 가담한 사실이 있나요. 답) 예 해당 입찰에서 들러리로 입찰에 참가한 사실이 있습니다. 투찰일은 2017.7.27.이었는데, 2~3일 전쯤에 이즈메인의 이□□ 대표로부터 전화가 와서 들러리 입찰에 참가해달라는 요청을 받았습니다. 구체적인 이야기는 하지 않고 우리 지역에 입찰이 있으니 투찰을 좀 해달라, 마감일은 2017.8.1.이다, 라고 부탁하길래 알겠다고 하면서 요청을 승낙했습니다.

② 합의 실행 및 결과

60 이즈메인, 성화아이앤티, 와이즈코아 및 위포는 각각 아래 <표 42>와 같이 투찰금액을 정하여 입찰에 참여하였으며, 개찰 결과 이즈메인이 경기도교육청과 계약을 체결하여 합의 목적이 달성되었다.

<표 42> 이 사건 입찰 결과

순위	입찰 참가자	투찰금액(원)	투찰률(%)	투찰금액 /기초금액(%)	비고
1	이즈메인	3,670,997,000	99.858	97.831	낙찰 및 계약
2	위포	3,710,000,000	100.919	98.871	예가초과
3	와이즈코아	3,714,000,000	101.028	98.978	예가초과
4	성화아이앤티	3,751,000,000	102.035	99.964	예가초과

(4) 공동행위4: 대전광역시교육청 발주 OVS-ES 구매 입찰

<표 43> 합의 대상 입찰 목록

	공고일	발주처	구매제품	공고명	기초금액(원)
1	'17.6.7.	대전	OVS-ES	사무용소프트웨어(2017년 대전광역시교육청 MS제품군 임대라이선스 구매)(재공고)	1,211,661,000

61 대전광역시교육청에 대한 한국마이크로소프트 업무용 소프트웨어 라이선스 제품 공급계약은 계약방식이 경쟁 입찰로 변경되기 이전에는 인포메이드가 영업하여 계약을 체결하였다. 인포메이드는 계약방식 변경 이후에도 지속적으로 대전광역시교육청에 영업활동을 하고 있었기 때문에 <표 43> 입찰에서 낙찰을 받기를 원하였다. 다만 유찰될 염려가 있으므로 이를 방지하기 위하여 일부 대리점에게 들러리 참가를 부탁하였다.

<표 44> 인포메이드 조○○ 대표, 정○○ 부장 진술조서('19.2.21) 발췌

문) 가격협상은 MS와 교육청이 직접적인 주체인데 납품계약은 대리점이 한다면, 어떤 대리점이 교육청과 계약을 할지는 어떤 기준에 의해 정해지나요? 조○○) 2010년 이전에는 영업을 열심히 한 업체가 계약을 할 수 있도록 도와줬습니다. 대리점이 MS의 제품을 열심히 영업하도록 유도하기 위한 MS의 정책이었습니다. 영업을 통해 해당 교육청 사정에 대해 잘 알고 있었던 점도 영업을 했던 업체가 계약하도록 했던 이유입니다. 인포메이드의 경우 2005년 이후 대전 지역에서 영업을 잘 해왔던 점을 인정받아 대전교육청과 계약을 해올 수 있었습니다. (후략)

① 합의의 성립

62 인포메이드는 이 건 입찰에서 소넥스에게 들러리 참가를 부탁하기로 하고 정○○ 부장이 연락을 취하였다.

<표 45> 인포메이드 정○○ 부장 확인서('18.1.22) 발췌

문: 2017.6월경 대전교육청 MS제품군 임대 라이선스 구매입찰에 참여해달라고 소넥스, 헤드아이티에 요청한 사실이 있나요. 답: 소넥스에 우리 회사가 낙찰받을 수 있도록 입찰 참여해달라고 요청하였습니다. 비슷한 시기에 인천교육청 입찰이 있어서 소넥스와 우리 회사가 서로 도와주었습니다. 헤드아이티는 기억이 나지 않습니다. 투찰가격을 알려주지는 않았습니다.

63 소넥스는 기존에 대전광역시교육청에 대한 한국마이크로소프트 소프트웨어 라이선스의 영업활동을 하던 대리점이 인포메이드이었던 점, 인포메이드로부터 비슷한 시기에 들러리 참가 도움을 받은 적이 있는 점 등을 고려하여 위 들러리 참가 요청을 수락하였다.

<표 46> 소넥스 서○○ 대표 진술조서('19.2.19.) 발췌

문) 2017.6.13. 대전광역시교육청 발주 '사무용소프트웨어(2017년 대전광역시교육청 MS제품군 임대라이선스 구매)(재공고)'입찰에서 들러리담합에 가담한 사실이 있나요. 답) 예 있습니다. 당시 소넥스 직원인 김▷▷ 차장이 인포메이드로부터 부탁을 받아 입찰에 참가했다고 사후에 보고를 받았습니다. 최대한 예가 근처에서 투찰을 하여준 것으로 알고 있습니다.

② 합의 실행 및 결과

64 인포메이드 및 소넥스는 각각 아래 <표 47>과 같이 투찰금액을 정하여 입찰에 참여하였으며, 개찰 결과 인포메이드가 대전광역시교육청과 계약을 체결하여 합의 목적이 달성되었다.

<표 47> 이 사건 입찰 결과

순위	입찰 참가자	투찰금액(원)	투찰률(%)	투찰금액 /기초금액(%)	비고
1	인포메이드	1,193,253,600	98.027	98.481	낙찰 및 계약
2	소넥스	1,210,500,000	99.444	99.904	
3	헤드아이티	1,211,600,000	99.534	99.995	

(5) 공동행위5: 세종특별자치시교육청 발주 한글 SLA 구매 입찰

<표 48> 합의 대상 입찰 목록

	공고일	발주처	구매제품	공고명	기초금액(원)
1	'16.11.16.	세종	한글SLA	세종특별자치시교육청 한글 소프트웨어 라이선스 구매	188,025,640

65 세종특별자치시교육청에 대한 한글과컴퓨터 업무용 소프트웨어 라이선스 제품 공급계약은 계약방식이 경쟁 입찰로 변경되기 이전부터 포스텍이 영업하여 계약을 체결하던 지역으로, 포스텍은 계약방식 변경 이후에도 지속적으로 교육청에 영업활동을 하고 있었기 때문에 위 <표 48> 입찰에서 낙찰 받기를 원하였다. 다만 유찰될 염려가 있으므로 이를 방지하기 위하여 일부 대리점에게 들러리 참가를 부탁하기로 하였다.

<표 49> 포스텍 조○○ 대표, 심○○ 부장 진술조서('19.4.24.) 발췌

문) 위의 일부 입찰들에서 진술인이 타 지역의 업체들로부터 입찰 관련 연락을 받았던 이유는 무엇인가요?
조○○) 저희의 경우 2016년 이전에 수의계약을 하면서 세종교육청 및 충남교육청의 담당자와 지속적으로 영업을 해왔습니다. 2016년부터 구매제도가 변경되긴

했지만 저희로서는 세종교육청의 입찰이 모두 저희 고객의 요청이라고 생각을 하여 이에 대해 원활히 해결할 필요성을 느꼈습니다. 이러한 사정은 다른 대리점들도 마찬가지이기 때문에 저희에게 연락을 해왔던 것으로 생각됩니다.

① 합의의 성립

66 포스텍은 이 건 입찰에서 닷넷소프트, 인포메이드 및 제이아이티에게 들러리 참가를 부탁하기로 하고 조○○ 대표가 닷넷소프트의 최○○ 대표에게, 심○○ 부장이 인포메이드 정○○ 부장, 제이아이티에 김◎◎ 차장에게 각각 전화로 연락을 하였다. 대화 내용은 세종 지역 입찰이 공고되었다는 취지였다.

<표 50> 포스텍 조○○ 진술조서('19.4.24.) 발췌

문) 2016. 11. 16. 세종특별자치시교육청 발주 '세종특별자치시교육청 한글 소프트웨어 라이선스 구매' 입찰에서 타 업체에 입찰 참가를 요청한 사실이 있나요. 답) 정확히 기억이 나지 않으나 공고일 즈음 주식회사 닷넷소프트의 최○○ 사장에게 전화로 '우리 교육청 입찰 떴다' 라고 말을 하였습니다. 특별히 투찰해달라는 부탁을 하지는 않았습니다.

67 들러리 참가 요청을 받은 닷넷소프트, 인포메이드 및 제이아이티는 기존에 세종특별자치시교육청에 대한 한글과컴퓨터 소프트웨어 라이선스의 영업활동을 하던 대리점이 포스텍이었던 점, 닷넷소프트의 경우 발주처로부터 지리적으로 거리가 있어 사후관리 비용이 큰 점, 제이아이티의 경우 한글과컴퓨터 제품을 취급하지 않는 점 등을 고려하여 위 들러리 참가 요청을 수락하였다.

<표 51> 닷넷소프트 최○○ 대표 진술조서('19.2.11.) 발췌

문) 2016.11.25. 개찰된 세종교육청 발주 '세종특별자치시교육청 한글 소프트웨어 라이선스 구매 '입찰에서 들러리담합에 가담한 사실이 있나요. 답) 예 있었던 것으로 기억합니다. 해당 건에서 공고일 직후 주식회사 포스텍의 조○○ 대표로부터 들러리 요청을 받았습니다. 전화가 와서 입찰 떴는데 참가 좀 해달라고 부탁을 하여 알겠다고 승낙을 했습니다.

<표 52> 인포메이드 조○○ 대표, 정○○ 부장 진술조서('19.2.21.) 발췌

문) 2016.11.16. 세종특별자치시교육청 발주 '세종특별자치시교육청 한글 소프트웨어 라이선스 구매'입찰에서 타 업체의 입찰 참가 요청을 받아 투찰한 적이 있나요? 정○○) 없습니다. 단지 입찰 정보를 교환하는 차원에서 이 건 입찰에 대해 포스텍의 심○○ 부장 등과 대화를 한 적은 있습니다. 예를 들어 이 건 예산이 얼마라든가, 어떤 업체가 들어올 것으로 예상된다든지 등의 내용으로 얘기를 했습니다.

<표 53> 제이아이티 김□□ 대표 진술조서('19.3.8.) 발췌

문) 2016.11.16. 세종특별자치시교육청 발주 '세종특별자치시교육청 한글 소프트웨어 라이선스 구매' 입찰에서 포스텍의 연락을 받고 입찰에 참가한 사실이 있나요? 답) 제이아이티는 주식회사 한글과컴퓨터의 파트너사가 아니기 때문에 아마 이 건 입찰에 참가한 것은 부탁을 받고 참가했을 것으로 생각합니다. 당시 한글과컴퓨터의 파트너사가 아니면 납품을 할 수 없었기 때문입니다. 포스텍과의 연락은 제가 직접 하지는 않고 저희 회사의 김◎◎ 차장이 담당하는데, 김◎◎ 차장이 포스텍 심○○ 부장의 부탁을 받고 입찰에 참가했다고 알고 있습니다.

② 합의 실행 및 결과

68 포스텍, 닷넷소프트, 인포메이드 및 제이아이티는 각각 아래 <표 54>과 같이 투찰금액을 정하여 입찰에 참여하였으며, 개찰 결과 포스텍이 세종특별자치시교육청과 계약을 체결하여 합의 목적이 달성되었다.

<표 54> 이 사건 입찰 결과

순위	입찰 참가자	투찰금액(원)	투찰률(%)	투찰금액 /기초금액(%)	비고
1	포스텍	185,180,000	99.366	98.487	낙찰 및 계약
2	헤드아이티	186,500,000	100.075	99.189	예가초과
3	닷넷소프트	187,000,000	100.343	99.455	예가초과
4	L사	187,500,000	100.611	99.720	예가초과
5	제이아이티	187,600,000	100.665	99.774	예가초과
6	인포메이드	187,700,000	100.719	99.827	예가초과

(6) 공동행위6: 광주광역시교육청 및 전라남도교육청 발주 오피스 소프트웨어 연간 라이선스 구매 입찰

<표 55> 합의 대상 입찰 목록

	공고일	발주처	구매제품	공고명	기초금액(원)
1	'16.11.25.	전남	한글SLA	2017년 정품소프트웨어(한글) 구매	1,383,861,600
2	'17.6.12.	광주	OVS-ES 한글SLA	2017년도 업무용 소프트웨어(MS OVS-ES, 한글SLA) 사용권 구매	2,263,716,340
3	'17.12.7.	전남	한글	2018년 정품소프트웨어(한글) 구매	1,422,293,000

69 전라남도교육청에 대한 한글과컴퓨터와 한국마이크로소프트의 업무용 소프트웨어 라이선스 제품 공급계약은 계약방식이 경쟁 입찰로 변경되기 이전부터 닷넷소프트가 영업하여 왔으며, 계약방식 변경 이후에도 닷넷소프트가 지속적으로 전라남도교육청에 영업활동을 하고 있었다. 따라서 닷넷소프트는 위 <표 55> 입찰들에서도 낙찰을 받아 계약하기를 원하였다. 다만 유찰될 염려가 있으므로 이를 방지하기 위하여 일부 대리점에게 들러리 참가를 부탁하기로 하였다.

(가) 2016. 11. 25. 전라남도교육청 발주 「2017년 정품소프트웨어(한글) 구매」 입찰

① 합의의 성립

70 닷넷소프트 최○○ 대표는 이 건 입찰에서 코아인포메이션, 포스텍 및 헤드아이티에게 들러리 참가를 부탁하기로 하고 코아인포메이션의 김△△ 대표, 포스텍의 조○○ 대표, 헤드아이티의 라○○ 대표에게 각각 전화로 연락을 하였다. 대화 내용은 '투찰 한번 해 달라'는 취지였다.

<표 56> 닷넷소프트 최○○ 대표 진술조서('19.2.11.) 발췌

문) 2016.12.1. 개찰된 전라남도교육청 발주 '2017년 정품소프트웨어(한글) 구매'입찰에서 타 업체를 들러리로 섭외한 사실이 있나요. 답) 예 있습니다. 공고일인 16.11.25에 내용을 확인한 후 포스텍의 조○○ 사장, 헤드아이티 라○○ 사장, 코아인포메이션 김△△ 사장에게 투찰 한번 해달라고 부탁하여 승낙을 받았습니다. 특별히 금액을 알려주진 않았습니다. 제가 들러리 참가했을 때와 마찬가지로, 타 업체들도 입찰제도에 대해 잘 알고 있기 때문에 기초금액 수준에서 저희가 제출하려는 금액보다는 높은 수준으로 알아서 참가해줄 것으로 기대한 것입니다. 다른 들러리 부탁한 입찰에서도 마찬가지입니다.

71 코아인포메이션, 포스텍 및 헤드아이티는 기존에 전라남도교육청에 대한 한글 과컴퓨터 소프트웨어 라이선스의 영업 활동을 하던 대리점이 닷넷소프트이었던 점, 코아인포메이션과 포스텍의 경우 발주처로부터 지리적으로도 거리가 있어 사후관리 비용이 큰 점 등을 고려하여 위 들러리 참가 요청을 수락하였다.

<표 57> 코아인포메이션 김△△ 대표 진술조서('19.4.17.) 발췌

문) 2016. 11. 25. 전라남도교육청 발주 「2017년 정품소프트웨어(한글) 구매」입찰, 2017. 6. 12. 광주광역시교육청 발주 「2017년도 업무용 소프트웨어(MS OVS-ES, 한글SLA)사용권 구매」입찰, 에서 입찰 참가 요청을 받고 참가한 사실이 있나요? 답) 정확히 기억이 나지 않습니다. 다만 입찰 현황을 파악하기 위해 닷넷소프트의 최○○ 사장과 연락은 했던 것으로 기억하고 어떤 건에서는 들어와 달라는 요청을 한 적도 있던 것 같습니다. 사전견적을 보냈기 때문에 입찰에 참가했던 경우도 있습니다. (중략) 문) 그렇다면 결국 입찰 정보를 교환한 것이 들러리 참가를 해달라는 신호가 될 수 있는 것인가요? 답) 그런 측면이 있습니다. 해당 지역 대리점으로부터 입찰 내용을 전달받고도 입찰에 참가하지 않은 적은 있지만, 입찰 내용을 전달받지 않았음에도 높은 가격으로 들어간 적은 없습니다. 해당 지역의 대리점으로부터 입찰 정보 교환이 없었음에도 입찰에 참가한 경우는 낙찰을 받고자 할 때였습니다.

<표 58> 포스텍 조○○ 대표 진술조서('19.2.15.) 발췌

문) 2016.11.25. 전라남도교육청 발주 '2017년 정품소프트웨어(한글) 구매'입찰에서 타 업체의 입찰 참가 요청에 응한 사실이 있나요. 답) 닷넷소프트의 최○○ 사장이 공고일 즈음 전화를 하여 가볍게 전남 지역 입찰이 떴다는 말을 하였습니다. 업계 분위기 상 당연히 유찰방지를 위해 투찰을 좀 해달라는 취지로 이해하였습니다.

<표 59> 헤드아이티 라○○ 대표, 김○○ 과장 진술조서('19.2.20.) 발췌

문) 2016.11.25. 전라남도교육청 발주 '2017년 정품소프트웨어(한글) 구매'입찰에서 닷넷소프트와 입찰 관련 정보를 교환한 적이 있나요? 기초금액 대비 99.95%에 달하는 금액으로 투찰한 이유는 무엇인가요? 라○○) 닷넷소프트의 최○○ 사장과 통화는 한 사실은 있습니다. 다만 이 건에서는 발주처가 사전 견적을 저희에게 요청했었기 때문에 입찰도 참가했던 것으로 기억합니다. 때문에 투찰도 사전 견적가로 했던 것으로 기억하는데, 사전 견적가가 소비자가격과 거의 유사하고, 기초금액도 소비자가격과 거의 유사하기 때문에 기초금액 대비 99.9%로 투찰했던 것 같습니다.

② 합의 실행 및 결과

72 닷넷소프트, 코아인포메이션, 포스텍 및 헤드아이티는 각각 아래 <표 60>과 같이 투찰금액을 정하여 입찰에 참여하였으며, 개찰 결과 닷넷소프트가 전라남도교육청과 계약을 체결하여 합의 목적이 달성되었다.

<표 60> 이 사건 입찰 결과

순위	입찰 참가자	투찰금액(원)	투찰률(%)	투찰금액 /기초금액(%)	비고
1	닷넷소프트	1,364,000,000	98.260	98.565	낙찰 및 계약
2	포스텍	1,381,000,000	99.485	99.793	
3	헤드아이티	1,383,000,000	99.629	99.938	
4	코아인포메이션	1,383,861,600	99.691	100.000	

(나) 2017. 6. 12. 광주광역시교육청 발주 「2017년도 업무용 소프트웨어(MS OVS-ES, 한글SLA)사용권 구매」 입찰

① 합의의 성립

73 닷넷소프트 최○○ 대표는 이 건 입찰에서 성화아이앤티, 유비커널, 코아인포메이션, 포스텍 및 헤드아이티에게 들러리 참가를 부탁하기로 하고 성화아이앤티의 김○○ 대표, 유비커널의 양○○ 대표,[22] 코아인포메이션의 김△△ 대표, 포스텍의 조○○ 대표, 헤드아이티의 라○○ 대표에게 각각 전화로 연락 하였다. 대화 내용은 '투찰 좀 해 달라'는 취지였다.

<표 61> 닷넷소프트 최○○ 대표 진술조서('19.2.11.) 발췌

문) 2017.6.20. 개찰된 광주교육청 발주 '2017년도 업무용 소프트웨어(MS OVS-ES, 한글SLA)사용권 구매'에서 타 업체를 들러리로 섭외한 사실이 있나요. 답) 예 들러리사를 섭외한 사실이 있습니다. 공고일인 2017.6.12. 내용을 확인 후 헤드아이티 라○○ 사장, 성화아이앤티 김○○ 사장, 포스텍 조○○ 사장, 코아인포메이션 김△△ 사장에게 전화를 하여 투찰 좀 해달라고 간단히 말하였습니다.

22) 유비커널 양○○ 대표가 스스로 들러리 요청을 받아 참가한 사실을 인정한 점에서 닷넷소프트 최○○ 대표는 유비커널에게도 들러리 참가를 요청한 것으로 판단된다.

74 성화아이앤티, 유비커널, 코아인포메이션, 포스텍 및 헤드아이티는 기존에 광주광역시교육청에 대한 한글과컴퓨터 및 한국마이크로소프트의 업무용 소프트웨어 라이선스 영업 활동을 하던 대리점이 닷넷소프트이었던 점, 성화아이앤티, 유비커널, 코아인포메이션 및 포스텍의 경우 발주처로부터 지리적으로도 거리가 있어 사후관리 비용이 큰 점 등을 고려하여 위 들러리 참가 요청을 수락하였다.

<표 62> 성화아이앤티 김○○ 대표 진술조서('19.2.15.) 발췌

문) 2017.6.20. 개찰된 광주교육청 발주 '2017년도 업무용 소프트웨어(MS OVS-ES, 한글SLA)사용권 구매'입찰에서 들러리담합에 가담한 사실이 있나요. 답) 예 해당 입찰에서 들러리로 입찰에 참가한 사실이 있습니다. 투찰일은 2017.6.20. 었는데, 2~3일 전쯤에 닷넷소프트의 최○○ 대표로부터 전화가 와서 들러리 입찰에 참가해달라는 요청을 받았습니다. 구체적인 이야기는 하지 않고 우리 지역에 입찰이 있으니 투찰을 좀 해달라, 마감일은 2017.6.20.이다 라고 부탁하길래 알겠다고 하면서 요청을 승낙했습니다.

<표 63> 유비커널 양○○ 대표 진술조서('19.3.11.) 발췌

문) 2017.6.12. 광주광역시교육청 발주 '2017년도 업무용 소프트웨어(MS OVS-ES, 한글SLA)사용권 구매'입찰에서 닷넷소프트의 부탁을 받고 참가한 사실이 있나요? 답) 예, 당시 닷넷소프트의 최○○ 사장으로부터 전화로 연락이 와서 입찰이 떴으니 참가해달라고 하여 승낙을 하였습니다. 투찰가 등을 듣지는 않았습니다. (중략) 문) 위 입찰들에서 낙찰 받을 생각 없이 입찰에 참가해준 이유는 입찰제도로 변경되기 이전에는 사전에 영업을 하던 업체가 수주를 하던 것과 관련이 있겠지요. 답) 예, 맞습니다. 개인적 친분이 있는 것도 영향을 미쳤습니다. 또한, 거리가 멀어 비용이 크기 때문에 낙찰을 받아도 남는 것이 크지 않습니다.

<표 64> 포스텍 조○○ 대표 진술조서('19.2.15.) 발췌

문) 2017.6.12. 광주광역시교육청 발주 '2017년도 업무용 소프트웨어(MS OVS-ES, 한글SLA)사용권 구매'입찰에서 타 업체의 입찰 참가 요청에 응한 사실이 있나요. 답) 정확히 기억이 나지 않으나 공고일 즈음 주식회사 닷넷소프트(이하 '닷넷소프트')의 최○○ 사장에게 전화가 와서 '우리 교육청 입찰 떴다' 는 말을 했던 것 같습니다. 유찰 방지를 위해 투찰해달라는 취지로 이해하였습니다.

<표 65> 헤드아이티 김○○ 과장 확인서('18.1.18) 발췌

<입찰참가 요청 수락 건> 3) 2017.6.20. 광주교육청 업무용 소프트웨어(MS OVS-ES, 한글SLA) 사용권 구매 입찰 -이 입찰은 (주)닷넷소프트의 입찰참가요청에 따라 들러리로 입찰에 참가한 것이 맞습니다. 이 건과 관련하여서는 대표님으로부터 닷넷소프트의 요청에 따라 입찰에 참가하는 것으로 들은 기억이 있습니다.

<표 66> 코아인포메이션 김△△ 대표 진술조서('19.4.17.) 발췌

문) 2016. 11. 25. 전라남도교육청 발주 「2017년 정품소프트웨어(한글) 구매」입찰, 2017. 6. 12. 광주광역시교육청 발주 「2017년도 업무용 소프트웨어(MS OVS-ES, 한글SLA)사용권 구매」입찰, 에서 입찰 참가 요청을 받고 참가한 사실이 있나요? 답) 정확히 기억이 나지 않습니다. 다만 입찰 현황을 파악하기 위해 닷넷소프트의 최○○ 사장과 연락은 했던 것으로 기억하고 어떤 건에서는 들어와 달라는 요청을 한 적도 있던 것 같습니다. 사전견적을 보냈기 때문에 입찰에 참가했던 경우도 있습니다. (중략) 문) 그렇다면 결국 입찰 정보를 교환한 것이 들러리 참가를 해달라는 신호가 될 수 있는 것인가요? 답) 그런 측면이 있습니다. 해당 지역 대리점으로부터 입찰 내용을 전달받고도 입찰에 참가하지 않은 적은 있지만, 입찰 내용을 전달받지 않았음에도 높은 가격으로 들어간 적은 없습니다. 해당 지역의 대리점으로부터 입찰 정보 교환이 없었음에도 입찰에 참가한 경우는 낙찰을 받고자 할 때였습니다.

② 합의 실행 및 결과

75 닷넷소프트, 성화아이앤티, 유비커널, 코아인포메이션, 포스텍 및 헤드아이티는 각각 아래 <표 67>과 같이 투찰금액을 정하여 입찰에 참여하였으며, 개찰 결과 닷넷소프트가 광주광역시교육청과 계약을 체결하여 합의 목적이 달성되었다.

<표 67> 이 사건 입찰 결과

순위	입찰 참가자	투찰금액(원)	투찰률(%)	투찰금액 /기초금액(%)	비고
1	닷넷소프트	2,210,000,000	97.601	97.627	낙찰 및 계약
2	포스텍	2,221,500,000	98.109	98.135	
3	헤드아이티	2,231,900,000	98.568	98.595	
4	유비커널	2,241,079,180	98.974	99.000	
5	코아인포메이션	2,253,700,000	99.531	99.558	
6	성화아이앤티	2,258,300,000	99.734	99.761	

(다) 2017. 12. 7. 전라남도교육청 발주 「2018년 정품소프트웨어(한글) 구매」 입찰

① 합의의 성립

76 닷넷소프트 최○○ 대표는 이 건 입찰에서 성화아이앤티, 유비커널 및 헤드아이티에게 들러리 참가를 부탁하기로 하고 성화아이앤티의 김○○ 대표, 유비커널의 양○○ 대표, 헤드아이티의 라○○ 대표에게 각각 전화로 연락을 하였다. 대화 내용은 '투찰 좀 해 달라'는 취지였다.

<표 68> 닷넷소프트 최○○ 대표 진술조서('19.2.11.) 발췌

문) 2017.12.13. 개찰된 전라남도교육청 발주 '2018년 정품소프트웨어(한글) 구매'입찰에서 타 업체를 들러리로 섭외한 사실이 있나요. 답) 예 들러리사를 섭외한 사실이 있습니다. 공고일인 2017.12.7. 내용을 확인 후 헤드아이티 라○○ 사장, 성화아이앤티 김○○ 사장에게 전화를 하여 투찰 좀 해 달라고 간단히 말하여 승낙을 받았습니다.[23] 마찬가지로 구체적 금액을 말한 것은 아니고 알아서 기초금액 수준에서 투찰해줄 것으로 생각하였습니다.

77 들러리 참가 요청을 받은 성화아이앤티, 유비커널 및 헤드아이티는 기존에 전라남도교육청에 대한 한글과컴퓨터 소프트웨어 라이선스 영업 활동을 하던 대리점이 닷넷소프트이었던 점, 성화아이앤티와 유비커널의 경우 발주처로부터 지리적으로도

23) 유비커널 양○○ 대표가 진술조사 시 유비커널이 스스로 인정한 점에서 닷넷소프트가 유비커널에도 부탁을 했던 것으로 판단된다.

거리가 있어 사후관리 비용이 큰 점 등을 고려하여 위 들러리 참가 요청을 수락하였다.

<표 69> 성화아이앤티 김○○ 대표 진술조서('19.2.15.) 발췌

문) 2017.12.13. 개찰된 전라남도교육청 발주 '2018년 정품소프트웨어(한글) 구매'입찰에서 들러리담합에 가담한 사실이 있나요. 답) 예 해당 입찰에서 들러리로 입찰에 참가한 사실이 있습니다. 투찰일은 2017.12.12.이었는데, 2~3일 전쯤에 주식회사 닷넷소프트(이하 '닷넷소프트')의 최○○ 대표로부터 전화가 와서 들러리 입찰에 참가해달라는 요청을 받았습니다. 구체적인 이야기는 하지 않고 우리 지역에 입찰이 있으니 투찰을 좀 해달라, 마감일은 2017.12.13.이다 라고 부탁하길래 알겠다고 하면서 요청을 승낙했습니다.

<표 70> 유비커널 양○○ 대표 진술조서('19.3.11.) 발췌

문) 2017.12.7. 전라남도교육청 발주 '2018년 정품소프트웨어(한글) 구매'입찰에서 주식회사 닷넷소프트(이하 '닷넷소프트')의 부탁을 받고 입찰에 참가한 사실이 있나요? 답) 예, 위 입찰과 마찬가지로 당시 닷넷소프트의 최○○ 사장으로부터 전화로 연락을 받았습니다. 입찰 떴으니 참가해달라고 하여 승낙을 하였습니다. 투찰가나 기초금액, 예산 등의 정보를 교환하지는 않았습니다. (중략) 문) 위 입찰들에서 낙찰 받을 생각 없이 입찰에 참가해준 이유는 입찰제도로 변경되기 이전에는 사전에 영업을 하던 업체가 수주를 하던 것과 관련이 있겠지요. 답) 예, 맞습니다. 개인적 친분이 있는 것도 영향을 미쳤습니다. 또한, 거리가 멀어 비용이 크기 때문에 낙찰을 받아도 남는 것이 크지 않습니다.

<표 71> 헤드아이티 라○○ 대표, 김○○ 과장 진술조서('19.2.20.) 발췌

문) 2017.12.7. 전라남도교육청 발주 '2018년 정품소프트웨어(한글) 구매'입찰, 에서 타 업체와 입찰정보를 교환한 사실이 있나요. 라○○) 닷넷소프트의 최○○ 사장과 정보를 교환한 사실은 있습니다. 아마 전남교육청에 사전견적을 발송했기에 입찰에 참가했던 것으로 기억합니다.

② 합의 실행 및 결과

78 닷넷소프트, 성화아이앤티, 유비커널 및 헤드아이티는 각각 아래 <표 72>와

같이 투찰금액을 정하여 입찰에 참여하였으며, 개찰 결과 닷넷소프트가 전라남도교육청과 계약을 체결하여 합의 목적이 달성되었다.

<표 72> 이 사건 입찰 결과

순위	입찰 참가자	투찰금액(원)	투찰률(%)	투찰금액 /기초금액(%)	비고
1	닷넷소프트	1,400,000,000	97.678	98.433	낙찰 및 계약
2	유비커널	1,415,100,000	98.731	99.494	
3	헤드아이티	1,415,100,000	98.731	99.494	
4	성화아이앤티	1,421,500,000	99.178	99.944	

(7) 공동행위7: 부산광역시교육청, 울산광역시교육청 및 경상남도교육청 발주 한글 SLA 구매 입찰

<표 73> 합의 대상 입찰 목록

	공고일	발주처	구매제품	공고명	기초금액(원)
1	'16.11.4.	부산	한글SLA	2017년도 한글SLA 연간 임대 라이선스 구매	1,378,531,000
2	'16.11.21.	경남	한글SLA	경상남도교육청 업무용 소프트웨어(한글 SLA) 라이선스 구매 입찰공고	2,384,071,000
3	'17.9.5.	경남	한글SLA	2018년 업무용 소프트웨어(한글 SLA) 사용권 구매 전자입찰 안내공고	2,403,726,000
4	'17.10.23.	울산	한글SLA	울산광역시교육청 업무용 소프트웨어(한글 SLA) 라이센스 구매	727,911,030

79 부산광역시교육청, 경상남도교육청, 울산광역시교육청에 대한 한글과컴퓨터의 업무용 소프트웨어 라이선스 제품 공급계약은 계약방식이 경쟁 입찰로 변경되기 이전에도 성화아이앤티가 영업하여 왔으며, 계약방식 변경 이후에도 성화아이앤티가 지속적으로 위 교육청들에 대해 영업활동을 하고 있었다. 따라서 성화아이앤티는 위 <표 73> 입찰들에서도 낙찰을 받아 계약하기를 원하였다. 다만 유찰될 염려가 있으므로 이를 방지하기 위하여 일부 대리점에게 들러리 참가를 부탁하기로 하였다.

(가) 2016. 11. 4. 부산광역시교육청 발주 「2017년도 한글SLA 연간 임대 라이선스 구매」 입찰

① 합의의 성립

80 성화아이앤티 김○○ 대표는 2016. 11. 4. 이 건 입찰이 공고가 된 사실을 확인한 후, 닷넷소프트 최○○ 대표에게 전화로 들러리 참가를 부탁하였다. 대화 내용은 '기초금액 근처로 투찰해 달라'는 것이었다.

<표 74> 성화아이앤티 김○○ 대표 진술조서('19.2.15.) 발췌

문) 2016.11.9. 개찰된 부산교육청 발주 '2017년도 한글SLA 연간 임대 라이선스 구매'입찰에서 타 업체를 들러리로 섭외한 사실이 있나요. 답) 네 들러리참가를 요청한 사실을 인정합니다. 2016.11.4. 공고가 개시되어 사무실에서 이를 확인한 후 이삼일 후 쯤 닷넷소프트의 최○○ 대표에 전화를 하여 들러리참가를 부탁했습니다. 구체적인 금액을 언급하지는 않고 기초금액 근처로 해서 투찰해달라는 식으로 부탁했고 승낙을 받았습니다.

81 닷넷소프트는 부산광역시교육청에 대한 한글과컴퓨터 소프트웨어 라이선스의 영업 활동은 성화아이앤티가 해왔던 점을 고려하여 위 들러리 참가 요청을 수락하였다.

<표 75> 닷넷소프트 최○○ 대표 진술조서('19.2.11.) 발췌

문) 2016.11.9. 개찰된 부산교육청 발주 '2017년도 한글SLA 연간 임대 라이선스 구매'입찰에서 들러리담합에 가담한 사실이 있나요. 답) 정확한 기억은 나지 않으나 주식회사 성화아이앤티(이하 '성화아이앤티')의 김○○ 대표님에게 전화를 받았습니다. 마찬가지로 부산 지역 입찰이 떴으니 참가해 달라는 식으로만 요청을 하여 승낙했습니다.

② 합의 실행 및 결과

82 성화아이앤티 및 닷넷소프트는 각각 아래 <표 76>와 같이 투찰금액을 정하여 입찰에 참여하였으며, 개찰 결과 성화아이앤티가 부산광역시교육청과 계약을 체결하여 합의 목적이 달성되었다.

<표 76> 이 사건 입찰 결과

순위	입찰 참가자	투찰금액(원)	투찰률(%)	투찰금액 /기초금액(%)	비고
1	성화아이앤티	1,334,020,000	97.10%	96.77%	낙찰 및 계약
2	M사	1,372,500,000	99.90%	99.56%	
3	닷넷소프트	1,375,500,000	100.10%	99.78%	예가초과

(나) 2016. 11. 21. 경상남도교육청 발주 「경상남도교육청 업무용 소프트웨어(한글 SLA) 라이선스 구매」 입찰

① 합의의 성립

83 성화아이앤티 김○○ 대표는 2016. 11. 21. 이 건 입찰이 공고가 된 사실을 확인한 후, 와이즈코아의 신○○ 대표에게 전화로 들러리 참가를 부탁하였다. 대화 내용은 '기초금액 근처로 투찰해 달라'는 것이었다.

<표 77> 성화아이앤티 김○○ 대표 진술조서('19.2.15.) 발췌

문) 2016.11.28. 개찰된 경상남도교육청 발주 '경상남도교육청 업무용 소프트웨어(한글 SLA) 라이선스 구매 입찰공고'에서 타 업체를 들러리로 섭외한 사실이 있나요. 답) 네 들러리참가를 요청한 사실을 인정합니다. 2016.11.21. 공고가 개시되어 사무실에서 이를 확인한 후 이삼일 후 쯤 와이즈코아의 신○○ 대표에 전화를 하여 들러리참가를 부탁했습니다. 구체적인 금액을 언급하지는 않고 기초금액 근처로 해서 투찰해달라는 식으로 부탁했고 승낙을 받았습니다. 다만 신대표가 사무실을 비운 때는 조◇◇팀장에게 연락하라는 경우가 있어 조팀장과 한번 더 전화를 나누었을 가능성은 있습니다.

84 성화아이앤티로부터 들러리 참가 부탁을 받은 와이즈코아는 기존에 경상남도교육청에 대한 한글과컴퓨터 소프트웨어 라이선스 영업 활동을 하던 대리점이 성화아이앤티였던 점, 본인은 발주처로부터 지리적으로도 거리가 있어 사후관리 비용이 큰 점, 향후 성화아이앤티에 들러리 참가 요청을 부담 없이 할 수 있는 점 등을 고려하여 들러리 참가 요청을 수락하였다.

<표 78> 와이즈코아 조◇◇ 팀장 진술조서('19.2.14.) 발췌

문) 2016.11.21. '경상남도교육청 업무용 소프트웨어(한글 SLA) 라이선스 구매 입찰 공고'에서 들러리담합에 가담한 사실이 있나요. 답) 예 들러리로 참가한 사실이 있습니다. 16.11.21. 즈음 성화아이앤티의 김○○ 대표가 신○○ 대표에게 전화를 하여 부탁을 받은 후 저에게 들러리로 참가할 것을 지시했습니다. 특별히 투찰가를 지정하지는 않으셨습니다.

② 합의 실행 및 결과

85 성화아이앤티 및 와이즈코아는 각각 아래 <표 79>와 같이 투찰금액을 정하여 입찰에 참여하였으며, 개찰 결과 성화아아앤티가 경상남도교육청과 계약을 체결하여 합의 목적이 달성되었다.

<표 79> 이 사건 입찰 결과

순위	입찰 참가자	투찰금액(원)	투찰률(%)	투찰금액 /기초금액(%)	비고
1	성화아이앤티	2,305,458,320	97.178%	96.771%	낙찰 및 계약
2	와이즈코아	2,355,000,000	99.981%	99.563%	
3	M사	2,387,070,000	100.200%	99.780%	예가초과

(다) 2017. 9. 5. 경상남도교육청 발주 「2018년 업무용 소프트웨어(한글 SLA)사용권 구매」 입찰

① 합의의 성립

86 성화아이앤티 김○○ 대표는 2017. 9. 5. 이 건 입찰이 공고가 된 사실을 확인한 후, 와이즈코아의 신○○ 대표에게 전화로 들러리 참가를 부탁하였다. 대화 내용은 '기초금액 근처로 투찰해 달라'는 것이었다.

<표 80> 성화아이앤티 김○○ 대표 진술조서('19.2.15.) 발췌

문) 2017.9.14. 개찰된 경상남도교육청 발주 '2018년 업무용 소프트웨어(한글 SLA)사용권 구매 전자입찰 안내공고'에서 타 업체를 들러리로 섭외한 사실이 있나요. 답) 네 들러리참가를 요청한 사실을 인정합니다. 2017.9.5. 공고가 개시되어 사무실에서 이를 확인한 후 이삼일 후 쯤 와이즈코아의 신○○ 대표에 전화를 하여 들러리참가를 부탁했습니다. 구체적인 금액을 언급하지는 않고 기초금액 근처로 해서 투찰해달라는 식으로 부탁했고 승낙을 받았습니다. 다만 신대표가 사무실을 비운 때는 조◇◇팀장에게 연락하라는 경우가 있어 조팀장과 한번 더 전화를 나누었을 가능성은 있습니다.

87 성화아이앤티로부터 들러리 참가 부탁을 받은 와이즈코아는 기존에 경상남도교육청에 대한 한글과컴퓨터 소프트웨어 라이선스 영업 활동을 하던 대리점이 성화아이앤티였던 점, 본인은 지리적으로도 거리가 있어 사후관리 비용이 큰 점 등을 고려하여 들러리 참가 요청을 수락하였다.

<표 81> 와이즈코아 조◇◇ 팀장 진술조서('19.2.14.) 발췌

문) 2017.9.5. '2018년 업무용 소프트웨어(한글 SLA)사용권 구매 전자입찰'에서 들러리담합에 가담한 사실이 있나요. 답) 예 들러리로 참가한 사실이 있습니다. 17.9.5. 즈음 성화아이앤티의 김○○ 대표가 신○○ 대표에게 전화를 하여 부탁을 받은 후 저에게 들러리로 참가할 것을 지시했습니다. 특별히 투찰가를 지정하지는 않으셨습니다.

② 합의 실행 및 결과

88 성화아이앤티 및 와이즈코아는 각각 아래 <표 82>과 같이 투찰금액을 정하여 입찰에 참여하였으며, 개찰 결과 성화아아앤티가 경상남도교육청과 계약을 체결하여 합의 목적이 달성되었다.

<표 82> 이 사건 입찰 결과

순위	입찰 참가자	투찰금액(원)	투찰률(%)	투찰금액 /기초금액(%)	비고
1	성화아이앤티	2,379,689,730	99.621	99.000	낙찰 및 계약
2	와이즈코아	2,400,000,000	100.471	99.845	

(라) 2017. 10. 23. 울산광역시교육청 발주 「울산광역시교육청 업무용 소프트웨어 (한글 SLA) 라이센스 구매」 입찰

① 합의의 성립

89 성화아이앤티 김○○ 대표는 2017. 10. 23. 이 건 입찰이 공고가 된 사실을 확인한 후, 2017. 10. 24. 와이즈코아의 신○○ 대표에게 전화로 들러리 참가를 부탁하였다. 대화 내용은 '기초금액 근처로 투찰해 달라'는 것이었다.

<표 83> 성화아이앤티 김○○ 대표 진술조서('19.2.15.) 발췌

문) 2017.10.30. 개찰된 울산교육청 발주 '울산광역시교육청 업무용 소프트웨어(한글 SLA) 라이센스 구매'입찰에서 타 업체를 들러리로 섭외한 사실이 있나요. 답) 네 들러리참가를 요청한 사실을 인정합니다. 2017.10.23. 공고가 개시되어 사무실에서 이를 확인한 후 이삼일 후 쯤 와이즈코아의 신○○ 대표에 전화를 하여 들러리참가를 부탁했습니다. 구체적인 금액을 언급하지는 않고 기초금액 근처로 해서 10만원 까든지 해서 투찰해달라는 식으로 부탁을 했고 승낙을 받았습니다.

성화아이앤티로부터 들러리 참가 부탁을 받은 와이즈코아는 기존에 울산광역시교육청에 대한 한글과컴퓨터 소프트웨어 라이선스 영업 활동을 하던 대리점이 성화아이앤티였던 점, 본인은 지리적으로도 거리가 있어 사후관리 비용이 큰 점 등을 고려하여 들러리 참가 요청을 수락하였다.

<표 84> 와이즈코아 조◇◇ 팀장 진술조서('19.2.14.) 발췌

문) 2017.10.23. 울산광역시교육청 발주 '울산광역시교육청 업무용 소프트웨어(한글 SLA) 라이센스 구매' 입찰에서 들러리담합에 가담한 사실이 있나요. 답) 예 들러리로 참가해준 사실을 인정합니다. 2017.10.24. 즈음 성화아이앤티의 김○○ 대표가 신○○ 대표에게 전화를 하여 1분 가량 가볍게 통화하며 들러리참가를 요청하였고 대표님께서 승낙하였던 것으로 알고 있습니다. 이후 들러리 참가할 것을 지시하였는데 구체적 투찰가는 전달하지 않았던 것 같습니다.

② 합의 실행 및 결과

90 성화아이앤티 및 와이즈코아는 각각 아래 <표 85>와 같이 투찰금액을 정하여 입찰에 참여하였으며, 개찰 결과 성화아아앤티가 울산광역시교육청과 계약을 체결하여 합의 목적이 달성되었다.

<표 85> 이 사건 입찰 결과

순위	입찰 참가자	투찰금액(원)	투찰률(%)	투찰금액 /기초금액(%)	비고
1	N사	585,943,000	80.172%	80.497%	낙찰하한선 미달
2	성화아이앤티	725,000,000	99.199%	99.600%	낙찰 및 계약
3	와이즈코아	727,200,000	99.500%	99.902%	

(8) 공동행위8: 경상북도교육청 발주 한글SLA 구매 입찰

<표 86> 합의 대상 입찰 목록

	공고일	발주처	구매제품	공고명	기초금액(원)
1	'16.3.11.	경북	한글SLA	2016년 업무용소프트웨어(한글 SLA) 사용권 구매(긴급)	1,665,000,000
2	'17.2.27.	경북	한글SLA	2017년 업무용 소프트웨어(한글) 사용권 구매	1,735,000,000

91 경상북도교육청에 대한 한글과컴퓨터의 업무용 소프트웨어 라이선스 제품 공급계약은 계약방식이 경쟁 입찰로 변경되기 이전에는 코아인포메이션이 영업하여 왔으며, 계약방식 변경 이후에도 코아인포메이션이 지속적으로 영업활동을 하고 있었다. 따라서 코아인포메이션은 위 <표 86> 입찰들에서도 낙찰을 받아 계약하기를 원하였다. 다만 유찰될 염려가 있으므로 이를 방지하기 위하여 일부 대리점에게 들러리 참가를 부탁하기로 하였다.

<표 87> 코아인포메이션 김△△ 대표 진술조서('19.4.17.) 발췌

문) 위 입찰에서 들러리참가를 요청한 이유는 무엇인가요? 답) 말씀드린 것처럼, 기존에 제가 영업하던 지역이었으므로 낙찰을 받아야겠다는 생각이었고, 다른 대리점도 비슷하게 생각했으므로, 입찰에 아무도 들어오지 않을 우려가 있어 유찰 방지를 위해 들러리 참가를 요청했던 것입니다.

(가) 2016. 3. 11. 경상북도교육청 발주 「2016년 업무용소프트웨어(한글 SLA) 사용권 구매(긴급)」 입찰

① 합의의 성립

92 코아인포메이션 김△△ 대표는 이 건 입찰에서 유비커널에게 들러리 참가를 부탁하기로 하고 양○○ 대표에게 전화로 연락을 하였다. 대화 내용은 '투찰 좀 해달라'는 것이었다.

<표 88> 코아인포메이션 김△△ 대표 진술조서('19.4.17.) 발췌

문) 2016. 3. 11. 경상북도교육청 발주 「2016년 업무용소프트웨어(한글 SLA) 사용권 구매(긴급)」 입찰에서 유비커널에게 들러리 참가를 요청한 사실이 있나요? 답) 예, 있었던 것으로 기억합니다. 유비커널의 양○○ 사장에게 연락하여 들어와달라고 부탁을 했던 것으로 기억합니다. 아마 사전견적을 보낸 것으로 알고 있어 더 부담 없이 요청했던 것 같습니다.

93 코아인포메이션으로부터 이 건 입찰의 들러리 참가 부탁을 받은 유비커널은 기존에 경상북도교육청에 대한 한글과컴퓨터 소프트웨어 라이선스의 영업 활동을 하던 대리점이 코아인포메이션이었던 점, 본인은 발주처로부터 지리적으로도 거리가 있어 사후관리 비용이 큰 점 등을 고려하여 들러리 참가 요청을 수락하였다.

<표 89> 유비커널 양○○ 대표 진술조서('19.3.11.) 발췌

문) 2016.3.11. 경상북도교육청 발주 '2016년 업무용소프트웨어(한글 SLA) 사용권 구매(긴급)'입찰에서 주식회사 코아인포메이션(이하 '코아인포메이션')의 부탁을 받고 입찰에 참가한 사실이 있나요? 답) 예 있습니다. 당시 공고일 즈음하여 코아인포메이션의 김△△ 사장으로부터 전화로 연락이 왔습니다. 입찰이 떴으니 유찰방지를 위해 좀 도와달라고 하여 승낙을 하였습니다. (중략) 문) 위 입찰들에서 낙찰 받을 생각 없이 입찰에 참가해준 이유는 입찰제도로 변경되기 이전에는 사전에 영업을 하던 업체가 수주를 하던 것과 관련이 있겠지요. 답) 예, 맞습니다. 개인적 친분이 있는 것도 영향을 미쳤습니다. 또한, 거리가 멀어 비용이 크기 때문에 낙찰을 받아도 남는 것이 크지 않습니다.

② 합의 실행 및 결과

94 코아인포메이션 및 유비커널은 각각 아래 <표 90>과 같이 투찰금액을 정하여 입찰에 참여하였으며, 개찰 결과 코아인포메이션이 경상북도교육청과 계약을 체결하여 합의 목적이 달성되었다.

<표 90> 이 사건 입찰 결과

순위	입찰 참가자	투찰금액(원)	투찰률(%)	투찰금액/기초금액(%)	비고
1	코아인포메이션	1,635,000,000	97.972	98.198	낙찰 및 계약
2	유비커널	1,645,000,000	98.571	98.799	

(나) 2017. 2. 27. 경상북도교육청 발주 「2017년 업무용 소프트웨어(한글) 사용권 구매」 입찰

① 합의의 성립

95 코아인포메이션 김△△ 대표는 이 건 입찰에서 닷넷소프트, 유비커널 및 이즈

메인에게 들러리 참가를 부탁하기로 하고 닷넷소프트의 최○○ 대표, 유비커널의 양○○ 대표에게 각각 전화로 연락을 하였다. 대화 내용은 '투찰 좀 해 달라'는 것이었다. 이즈메인의 이□□ 대표에게는 전화통화 없이 문자메시지로 "경북 17.2억에 부탁드립니다"라는 내용을 전달한 것으로 확인된다.

96 코아인포메이션으로부터 이 건 입찰의 들러리 참가 부탁을 받은 닷넷소프트, 유비커널 및 이즈메인은 기존에 경상북도교육청에 대한 한글과컴퓨터 소프트웨어 라이선스의 영업 활동을 하던 대리점이 코아인포메이션이었던 점, 본인들은 발주처로부터 지리적으로도 거리가 있어 사후관리 비용이 큰 점 등을 고려하여 들러리 참가 요청을 수락하였다.

<표 91> 닷넷소프트 최○○ 대표 진술조서('19.2.11.) 발췌

문) 2017.3.6. 개찰된 경상북도교육청 발주 '2017년 업무용 소프트웨어(한글) 사용권 구매'입찰에서 들러리담합에 가담한 사실이 있나요. 답) 부탁을 받았던 것으로 기억됩니다. 주식회사 코아인포메이션(이하 '코아인포메이션)의 김△△ 사장님으로부터 공고일 이후 전화가 와서 투찰 부탁한다는 수준으로 부탁을 하여 승낙했습니다.

<표 92> 유비커널 양○○ 대표 진술조서('19.3.11.) 발췌

문) 2017.2.27. 경상북도교육청 발주 '2017년 업무용 소프트웨어(한글) 사용권 구매'입찰에서 코아인포메이션의 부탁을 받고 입찰에 참가한 사실이 있나요? 답) 예 있습니다. 전년도 입찰과 마찬가지로, 당시 공고일 즈음하여 코아인포메이션 김△△ 사장으로부터 전화가 왔습니다. 입찰이 떴으니 유찰방지를 위해 좀 도와달라고 하여 승낙을 하였습니다. (중략) 문) 위 입찰들에서 낙찰 받을 생각 없이 입찰에 참가해준 이유는 입찰제도로 변경되기 이전에는 사전에 영업을 하던 업체가 수주를 하던 것과 관련이 있겠지요. 답) 예, 맞습니다. 개인적 친분이 있는 것도 영향을 미쳤습니다. 또한, 거리가 멀어 비용이 크기 때문에 낙찰을 받아도 남는 것이 크지 않습니다.

<표 93> 이즈메인 이□□ 대표 진술조서('19.2.18.) 발췌

문) 2017.3.6. 경상북도교육청 발주 '2017년 업무용 소프트웨어(한글) 사용권 구매'입찰에서 들러리담합에 가담한 사실이 있나요. 답) 예, 있습니다. 코아인포메이션 김△△ 사장으로부터 문자로 연락을 받았습니다. 2017.3.3. 10시 3분에 '경북 한글 17.2억 부탁드립니다'라는 내용으로 문자를 받아 부탁을 들어줘야겠다고 생각을 하였습니다. 아마 당시에 출장 중이었기 때문에 전화통화가 잘 되지 않아 문자로 위와 같은 연락을 주고받았을 것으로 생각됩니다.

<표 94> 이즈메인 이□□ 대표 휴대폰 문자메시지 발췌

② 합의 실행 및 결과

97 코아인포메이션, 닷넷소프트, 유비커널 및 이즈메인은 각각 아래 <표 95>와 같이 투찰금액을 정하여 입찰에 참여하였으며, 개찰 결과 코아인포메이션이 경상북도교육청과 계약을 체결하여 합의 목적이 달성되었다.

<표 95> 이 사건 입찰 결과

순위	입찰 참가자	투찰금액(원)	투찰률(%)	투찰금액/기초금액(%)	비고
1	코아인포메이션	1,700,000,000	98.683%	97.983%	낙찰 및 계약
2	닷넷소프트	1,710,000,000	99.264%	98.559%	
3	유비커널	1,715,000,000	99.554%	98.847%	
4	헤드아이티	1,715,000,000	99.554%	98.847%	
5	이즈메인	1,720,000,000	99.844%	99.135%	

2) 근거

98 이와 같은 사실은 피심인들이 조사 과정 및 심의에서 인정하였고, 이즈메인 이

□□ 대표 문자메시지(심사보고서 소갑 제1-1호증[24]), 와이즈코아 신○○ 대표 통화내역(소갑 제1-2호증), 성화아이앤티 김○○ 대표 진술조서(소갑 제2-1호증), 닷넷소프트 최○○ 대표 진술조서(소갑 제2-2호증), 와이즈코아 조◇◇ 팀장 진술조서(소갑 제2-3호증), 포스텍 조○○ 대표, 심○○ 부장 진술조서(소갑 제2-4호증), 이즈메인 이□□ 대표 진술조서(소갑 제2-5호증), 소넥스 서○○ 대표 진술조서(소갑 제2-6호증), 헤드아이티 라○○ 대표, 김○○ 과장 진술조서(소갑 제2-7호증), 인포메이드 조○○ 대표, 정○○ 부장 진술조서(소갑 제2-8호증), 위포 백○○ 대표, 신○○ 상무 진술조서(소갑 제2-9호증), 제이아이티 김□□ 대표 진술조서(소갑 제2-10호증), 유비커널 양○○ 대표 진술조서(소갑 제2-11호증), 코아인포메이션 김△△ 대표 진술조서(소갑 제2-12호증), 위포 신○○ 상무 확인서(소갑 제2-13호증), 헤드아이티 김○○ 과장 확인서(소갑 제2-14호증), 인포메이드 정○○ 부장 확인서(소갑 제1-15호증), 소넥스 김▷▷ 차장 확인서(소갑 제2-16호증)등을 통하여서도 인정된다.

나. 관련 법 규정 및 법리

1) 관련 법 규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

제19조 (부당한 공동행위의 금지) ① 사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 “부당한 공동행위”라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1.~7.(생략)

8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

9. (생략)

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령

24) 이하 “심사보고서 소갑 제○호증”은 “소갑 제○호증”으로 기재한다.

제33조(경매・입찰 담합의 유형) 법 제19조(부당한 공동행위의 금지) 제1항 제8호에서 “대통령령으로 정하는 사항이란 다음 각 호의 어느 하나를 말한다.

1. 낙찰 또는 경락의 비율
2. 설계 또는 시공의 방법
3. 그 밖에 입찰 또는 경매의 경쟁요소가 되는 사항

2) 법리

99 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 첫째, 법 제19조 제1항 각호에 규정되어 있는 행위에 대하여 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하고 둘째, 이러한 합의가 경쟁을 부당하게 제한하여야 한다.

가) 합의

(1) 합의의 의미

100 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 일정한 거래분야에서 부당하게 경쟁을 제한하는 같은 항 각 호의 1에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것이 아니다.[25)]

101 여기서의 ‘합의’란 복수의 사업자들 사이에 의사의 합치를 말하며, ‘의사의 합치’라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로서 반드시 청약・승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고, 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다. 즉, 부당한 공동행위에 있어서의 합의는 사업자간의 의사의 연락을 의미하는 것으로서 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자간의 양해와 같은 묵시적 합의 내지는 암

25) 대법원 2007. 12. 13. 선고 2007두2852 판결 참조

묵의 요해에 그치는 경우도 포함된다.

(2) 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 행위

102 법 제19조 제1항 제8호에서 규정하는 '입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위'라 함은 입찰에서 사업자 사이에 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 합의하여 결정하는 것을 의미한다.

나) 하나의 공동행위

103 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론, 그러한 기본적 원칙에 관한 합의 없이 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우에도 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다고 할지라도, 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위에 해당한다.[26)]

다) 경쟁제한성

104 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정 등에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

105 해당 공동행위가 법 제19조 제1항이 정한 경쟁제한성을 가지는지는 해당 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 해당 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하고, 해당 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의

26) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2008두15169 판결 참조

경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴 개별적으로 판단하여야 한다.[27]

106 다만, 사업자들이 공동으로 가격을 결정하거나 변경하는 행위는 그 범위 내에서 가격경쟁을 감소시킴으로써 그들의 의사에 따라 어느 정도 자유로이 가격의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 상태를 초래하게 되므로 그와 같은 사업자들의 공동행위는 특별한 사정이 없는 한 부당하다고 볼 수밖에 없다.[28]

다. 피심인들의 2. 가. 행위의 위법 여부

1) 합의의 존재 여부

107 위 2. 가.에서 인정한 사실에 관련 법 규정 및 법리를 종합하여 보면, 피심인 닷넷소프트, 성화아이앤티, 소넥스, 와이즈코아, 위포, 유비커널, 이즈메인, 인포메이드, 제이아이티, 코아인포메이션, 포스텍 및 헤드아이티는 위 <표 4>의 16건의 입찰에 대하여 낙찰예정자 및 형식적 입찰참여자를 사전에 결정하여 합의하고 이를 실행한 사실이 인정된다.

108 피심인들은 위와 같은 의사의 합치로써 입찰에서 낙찰자를 결정하였으므로 이는 법 제19조 제1항 제8호에 규정되어 있는 “입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위”에 대한 합의에 해당한다.

2) 공동행위 수

109 이 사건 16건 입찰에서의 합의는 다음과 같은 점을 고려할 때 발주 교육청이 소재한 지역에 있는 대리점의 주도하에 이루어진 합의를 기준으로 총 8개의 공동행위로 인정된다.

27) 대법원 2013. 11. 14. 선고 2012두19298 판결, 대법원 2014. 2. 27. 선고 2012두24498 판결 참조
28) 대법원 2011. 4. 14. 선고 2009두7912 판결 참조

110 첫째, 이 사건 16건 입찰에서의 합의는 발주 교육청이 소재한 지역에 있는 대리점이 낙찰예정자가 되어 경쟁이나 유찰 없이 해당 지역 교육청이 발주하는 입찰에서 낙찰을 받고, 이를 통해 대리점 간 타 지역 입찰 참가를 자체하는 분위기를 유지하기 위한 단일한 의사에 기한 동일한 목적을 수행하기 위하여 이루어졌다.

111 둘째, 각 공동행위는 발주처 및 발주품목을 기준으로 볼 때 2016년 3월부터 2017년 12월까지 대체로 단절 없이 지속적으로 유지되었다.

112 셋째, 각 공동행위는 발주처 소재에 위치한 대리점을 낙찰자로 하고 특정 일부 피심인을 들러리로 하는 등 참여 사업자가 큰 변동 없이 유지되었다.

3) 경쟁제한성 판단

113 피심인들은 이 사건 16건의 입찰에서 낙찰예정자를 사전에 정하고 들러리 참여를 합의하여 실행함으로써 입찰 참여자들 간의 경쟁을 통해 거래상대방, 거래 조건 등을 결정하고자 한 경쟁 입찰제도의 취지를 사실상 무력화시킨 점, 피심인들 간 합의가 없었다면 사업자들이 자신의 영업능력, 경영상태, 기술력 등을 종합적으로 고려하여 독자적으로 입찰참가 여부, 투찰가격 등을 결정하면서 실질적인 경쟁이 이루어졌을 가능성을 배제할 수 없는 점, 입찰 참여자간의 경쟁을 제한하여 안정적인 수익을 창출하기 위한 목적 이외에 다른 의도를 찾아볼 수 없는 점 등을 고려할 때 피심인 12개사의 공동행위는 이 사건 입찰 시장에서 경쟁을 부당하게 제한하는 것으로 인정된다.[29)]

4) 소결

114 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 해당하여 위법하다.

29) 이 사건 공동행위와 관련된 16건의 입찰은 16개 입찰별로 하나의 별개 시장만이 존재하므로 관련시장은 16개 입찰별로 각각 획정된다고 볼 수 있다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

115 위 2. 가.의 행위와 동일하거나 유사한 법위반행위가 재발하지 않도록 하기 위하여 법 제21조의 규정에 따라 피심인들에게 시정조치를 부과한다. 또한 부당한 공동행위는 원칙적 과징금 부과 대상이고 위반행위로 인한 경쟁질서 저해효과가 중대하므로 법 제22조, 제55조의3, 법 시행령 제61조 제1항 [별표 2] 위반행위의 과징금 부과기준, 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시(이하 '과징금 고시'라 한다)에 따라 과징금을 부과한다.

나. 과징금 산정

1) 산정기준

가) 관련매출액 산정

(1) 공동행위1

116 공동행위1은 법 제19조 제1항 제8호가 적용되는 입찰담합 행위에 해당하므로, 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 1)에 따라 피심인 5개사별로 입찰에 참여하여 낙찰을 받거나 들러리로 참여한 입찰 건의 계약금액(부가가치세 제외)을 합산한 금액을 각 피심인에 대한 관련매출액으로 본다.

117 위와 같은 점을 고려하여 산정한 피심인 5개사의 관련매출액은 아래 <표 96>과 같다.

<표 96> 피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	낙찰 건 관련매출액	탈락 건 관련매출액	총 관련매출액
성화아이앤티	-	3,236,363,636	3,236,363,636
소넥스	-	1,250,909,090	1,250,909,090
와이즈코아	4,487,272,726	-	4,487,272,726
유비커널	-	3,236,363,636	3,236,363,636
이즈메인	-	4,487,272,726	4,487,272,726

(2) 공동행위2

118 공동행위2는 법 제19조 제1항 제8호가 적용되는 입찰담합 행위에 해당하므로, 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 1)에 따라 피심인 3개사별로 입찰에 참여하여 낙찰을 받거나 들러리로 참여한 입찰 건의 계약금액(부가가치세 제외)을 합산한 금액을 각 피심인에 대한 관련매출액으로 본다.

119 위와 같은 점을 고려하여 산정한 피심인 3개사의 관련매출액은 아래 <표 97>과 같다.

<표 97> 피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	낙찰 건 관련매출액	탈락 건 관련매출액	총 관련매출액
소넥스	1,755,000,000	-	1,755,000,000
인포메이드	-	1,755,000,000	1,755,000,000
와이즈코아	-	1,755,000,000	1,755,000,000

(3) 공동행위3

120 공동행위3은 법 제19조 제1항 제8호가 적용되는 입찰담합 행위에 해당하므로, 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 1)에 따라 피심인 5개사별로 입찰에 참여하여 낙찰을 받거나 들러리로 참여한 입찰 건의 계약금액(부가가치세 제외)을 합산한 금액을 각 피심인에 대한 관련매출액으로 본다.

121 위와 같은 점을 고려하여 산정한 피심인 5개사의 관련매출액은 아래 <표 98>과 같다.

<표 98> 피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	낙찰 건 관련매출액	탈락 건 관련매출액	총 관련매출액
성화아이앤티	-	6,433,179,090	6,433,179,090
와이즈코아	-	3,337,270,000	3,337,270,000
위포	-	6,433,179,090	6,433,179,090
이즈메인	6,433,179,090	-	6,433,179,090
헤드아이티	-	3,095,909,090	3,095,909,090

(4) 공동행위4

122 공동행위4는 법 제19조 제1항 제8호가 적용되는 입찰담합 행위에 해당하므로, 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 1)에 따라 피심인 2개사별로 입찰에 참여하여 낙찰을 받거나 들러리로 참여한 입찰 건의 계약금액(부가가치세 제외)을 합산한 금액을 각 피심인에 대한 관련매출액으로 본다.

123 위와 같은 점을 고려하여 산정한 피심인 2개사의 관련매출액은 아래 <표 99>와 같다.

<표 99> 피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	낙찰 건 관련매출액	탈락 건 관련매출액	총 관련매출액
소넥스	-	1,084,776,000	1,084,776,000
인포메이드	1,084,776,000	-	1,084,776,000

(5) 공동행위5

124 공동행위5는 법 제19조 제1항 제8호가 적용되는 입찰담합 행위에 해당하므로, 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 1)에 따라 피심인 4개사별로 입찰에 참여하여 낙찰을

받거나 들러리로 참여한 입찰 건의 계약금액(부가가치세 제외)을 합산한 금액을 각 피심인에 대한 관련매출액으로 본다.

125 위와 같은 점을 고려하여 산정한 피심인 4개사의 관련매출액은 아래 <표 100>과 같다.

<표 100> 피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	낙찰 건 관련매출액	탈락 건 관련매출액	총 관련매출액
닷넷소프트	-	168,345,454	168,345,454
인포메이드	-	168,345,454	168,345,454
제이아이티	-	168,345,454	168,345,454
포스텍	168,345,454	-	168,345,454

(6) 공동행위6

126 공동행위6은 법 제19조 제1항 제8호가 적용되는 입찰담합 행위에 해당하므로, 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 1)에 따라 피심인 6개사별로 입찰에 참여하여 낙찰을 받거나 들러리로 참여한 입찰 건의 계약금액(부가가치세 제외)을 합산한 금액을 각 피심인에 대한 관련매출액으로 본다.

127 위와 같은 점을 고려하여 산정한 피심인 6개사의 관련매출액은 아래 <표 101>과 같다.

<표 101> 피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	낙찰 건 관련매출액	탈락 건 관련매출액	총 관련매출액
닷넷소프트	4,521,818,181	-	4,521,818,181
성화아이앤티	-	3,281,818,181	3,281,818,181
유비커널	-	3,281,818,181	3,281,818,181
코아인포메이션	-	3,249,090,909	3,249,090,909
포스텍	-	3,249,090,909	3,249,090,909
헤드아이티	-	4,521,818,181	4,521,818,181

(7) 공동행위7

128 공동행위7은 법 제19조 제1항 제8호가 적용되는 입찰담합 행위에 해당하므로, 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 1)에 따라 피심인 3개사별로 입찰에 참여하여 낙찰을 받거나 들러리로 참여한 입찰 건의 계약금액(부가가치세 제외)을 합산한 금액을 각 피심인에 대한 관련매출액으로 본다.

129 위와 같은 점을 고려하여 산정한 피심인 3개사의 관련매출액은 아래 <표 102>와 같다.

<표 102> 피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	낙찰 건 관련매출액	탈락 건 관련매출액	총 관련매출액
닷넷소프트	-	1,212,745,454	1,212,745,454
성화아이앤티	6,131,061,863	-	6,131,061,863
와이즈코아	-	4,918,316,409	4,918,316,409

(8) 공동행위8

130 공동행위8은 법 제19조 제1항 제8호가 적용되는 입찰담합 행위에 해당하므로, 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 1)에 따라 피심인 4개사별로 입찰에 참여하여 낙찰을 받거나 들러리로 참여한 입찰 건의 계약금액(부가가치세 제외)을 합산한 금액을 각 피심인에 대한 관련매출액으로 본다.

131 위와 같은 점을 고려하여 산정한 피심인 4개사의 관련매출액은 아래 <표 103>과 같다.

<표 103> 피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	낙찰 건 관련매출액	탈락 건 관련매출액	총 관련매출액
닷넷소프트	-	1,545,454,545	1,545,454,545
유비커널	-	3,031,818,181	3,031,818,181
이즈메인	-	1,545,454,545	1,545,454,545
코아인포메이션	3,031,818,181	-	3,031,818,181

나) 부과기준율

(1) 공동행위1, 공동행위2, 공동행위3, 공동행위6, 공동행위7, 공동행위8

132 공동행위1, 공동행위2, 공동행위3, 공동행위6, 공동행위7 및 공동행위8은 각각 입찰담합으로서 주로 경쟁제한 효과만 나타나는 경우에 해당하고 발주처가 지자체 및 공공기관이므로 과징금 고시 [별표] 세부평가 기준표상 5% 이상 7% 미만의 부과기준율이 적용되는 '중대한 위반행위'에 해당되나, 이 사건 입찰은 소프트웨어의 유지·보수의 연속성으로 기존 계약 대리점에게 유리한 측면이 있는 등 그 특성상 경쟁제한성을 일부 내재하고 있는 점, 피심인들은 수요기관의 편의 등을 고려하여 유찰 방지를 위해 공동행위에 이른 측면이 있는 점, 이 사건 각 입찰은 각 교육청의 예산범위 내에서 제조업자 및 총판에서 정한 소프트웨어 라이선스 공급단가를 반영하여 기초금액이 형성되므로 공동행위로 인한 피해나 부당이득이 크다고 보기 어려운 점, 이 사건 피심인들은 영세사업자로서 공동행위가 시장에 미치는 영향이 제한적인 점 등을 종합적으로 고려하여 각각 1%의 부과기준율을 적용한다.

(2) 공동행위4, 공동행위5

133 공동행위4 및 공동행위5은 각각 입찰담합으로서 주로 경쟁제한 효과만 나타나는 경우에 해당하고 발주처가 지자체 및 공공기관이므로 과징금 고시 [별표] 세부평가 기준표상 3% 이상 5% 미만의 부과기준율이 적용되는 '중대한 위반행위'에 해당되나, 이 사건 입찰은 소프트웨어의 유지·보수의 연속성으로 기존 계약 대리점에게 유리한 측면이 있는 등 그 특성상 경쟁제한성을 일부 내재하고 있는 점, 피심인들은 수요기관의 편의 등을 고려하여 유찰 방지를 위해 공동행위에 이른 측면이 있

는 점, 이 사건 각 입찰은 각 교육청의 예산범위 내에서 제조업자 및 총판에서 정한 소프트웨어 라이선스 공급단가를 반영하여 기초금액이 형성되므로 공동행위로 인한 피해나 부당이득이 크다고 보기 어려운 점, 이 사건 피심인들은 영세사업자로서 공동행위가 시장에 미치는 영향이 제한적인 점 등을 종합적으로 고려하여 각각 1%의 부과기준율을 적용한다.

다) 산정기준

134 산정기준은 각 공동행위별 위 가) (1)~(8)의 관련매출액에 각 공동행위에 대응되는 위 나) (1) 또는 (2)의 부과기준율을 곱하여 산정하되, 입찰에서 탈락한 사업자에 대해서는 과징금 고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 2)에 따라 들러리 사업자 수가 4 이하인 경우에는 2분의 1을, 5 이상인 경우에는 (N-2)/N(N은 들러리 사업자의 수)를 감액한다.

2) 1·2차 조정

가) 공동행위1

135 피심인들은 모두 1차 조정 관련 해당 사유가 없고, 2차 조정의 경우 피심인들은 조사 단계 및 심의에 이르기까지 일관되게 행위사실을 인정하면서 조사에 적극 협력한 사실이 인정되므로 아래 <표 104>와 같이 산정기준을 20% 감경한다.

<표 104> 피심인별 1·2차 조정 산정기준

(단위: 원)

피심인	산정기준 (부과기준율 1%, 들러리 참여 감액)	2차 조정 (조사협력 감경)	2차 조정 산정기준
성화아이앤티	16,181,818	△20%	12,945,455
소넥스	6,254,545		5,003,636
와이즈코아	44,872,727		35,898,182
유비커널	16,181,818		12,945,455
이즈메인	22,436,364		17,949,091

나) 공동행위2

136 피심인들은 모두 1차 조정 관련 해당 사유가 없고, 2차 조정의 경우 피심인들은 조사 단계 및 심의에 이르기까지 일관되게 행위사실을 인정하면서 조사에 적극 협력한 사실이 인정되므로 아래 <표 105>와 같이 산정기준을 20% 감경한다.

<표 105> 피심인별 1·2차 조정 산정기준

(단위: 원)

피심인	산정기준 (부과기준율 1%, 들러리 참여 감액)	2차 조정 (조사협력 감경)	2차 조정 산정기준
소넥스	17,550,000	△20%	14,040,000
인포메이드	8,775,000		7,020,000
와이즈코아	8,775,000		7,020,000

다) 공동행위3

137 피심인들은 모두 1차 조정 관련 해당 사유가 없고, 2차 조정의 경우 피심인들은 조사 단계 및 심의에 이르기까지 일관되게 행위사실을 인정하면서 조사에 적극 협력한 사실이 인정되므로 아래 <표 106>과 같이 산정기준을 20% 감경한다.

<표 106> 피심인별 1·2차 조정 산정기준

(단위: 원)

피심인	산정기준 (부과기준율 1%, 들러리 참여 감액)	2차 조정 (조사협력 감경)	2차 조정 산정기준
성화아이앤티	32,165,895	△20%	25,732,716
와이즈코아	16,686,350		13,349,080
위포	32,165,895		25,732,716
이즈메인	64,331,791		51,465,433
헤드아이티	15,479,545		12,383,636

라) 공동행위4

138 피심인들은 모두 1차 조정 관련 해당 사유가 없고, 2차 조정의 경우 피심인들은 조사 단계 및 심의에 이르기까지 일관되게 행위사실을 인정하면서 조사에 적극 협력한 사실이 인정되므로 아래 <표 107>과 같이 산정기준을 20% 감경한다.

<표 107> 피심인별 1·2차 조정 산정기준

(단위: 원)

피심인	산정기준 (부과기준율 1%, 들러리 참여 감액)	2차 조정 (조사협력 감경)	2차 조정 산정기준
소넥스	5,423,880	△20%	4,339,104
인포메이드	10,847,760		8,678,208

마) 공동행위5

139 피심인들은 모두 1차 조정 관련 해당 사유가 없고, 2차 조정의 경우 피심인들은 조사 단계 및 심의에 이르기까지 일관되게 행위사실을 인정하면서 조사에 적극 협력한 사실이 인정되므로 아래 <표 108>과 같이 산정기준을 20% 감경한다.

<표 108> 피심인별 1·2차 조정 산정기준

(단위: 원)

피심인	산정기준 (부과기준율 1%, 들러리 참여 감액)	2차 조정 (조사협력 감경)	2차 조정 산정기준
닷넷소프트	841,727	△20%	673,382
인포메이드	841,727		673,382
제이아이티	841,727		673,382
포스텍	1,683,455		1,346,764

바) 공동행위6

140 피심인들은 모두 1차 조정 관련 해당 사유가 없고, 2차 조정의 경우 피심인들은 조사 단계 및 심의에 이르기까지 일관되게 행위사실을 인정하면서 조사에 적극 협력한 사실이 인정되므로 아래 <표 109>와 같이 산정기준을 20% 감경한다.

<표 109> 피심인별 1·2차 조정 산정기준

(단위: 원)

피심인	산정기준 (부과기준율 1%, 들러리 참여 감액)	2차 조정 (조사협력 감경)	2차 조정 산정기준
닷넷소프트	45,218,182	△20%	36,174,545
성화아이앤티	14,400,000		11,520,000
유비커널	14,400,000		11,520,000
코아인포메이션	14,236,364		11,389,091
포스텍	14,236,364		11,389,091
헤드아이티	20,600,000		16,480,000

사) 공동행위7

141 피심인들은 모두 1차 조정 관련 해당 사유가 없고, 2차 조정의 경우 피심인들은 조사 단계 및 심의에 이르기까지 일관되게 행위사실을 인정하면서 조사에 적극 협력한 사실이 인정되므로 아래 <표 110>과 같이 산정기준을 20% 감경한다.

<표 110> 피심인별 1·2차 조정 산정기준

(단위: 원)

피심인	산정기준 (부과기준율 1%, 들러리 참여 감액)	2차 조정 (조사협력 감경)	2차 조정 산정기준
닷넷소프트	6,063,727	△20%	4,850,982
성화아이앤티	61,310,619		49,048,495
와이즈코아	24,591,582		19,673,266

아) 공동행위8

142 피심인들은 모두 1차 조정 관련 해당 사유가 없고, 2차 조정의 경우 피심인들은 조사 단계 및 심의에 이르기까지 일관되게 행위사실을 인정하면서 조사에 적극 협력한 사실이 인정되므로 아래 <표 111>과 같이 산정기준을 20% 감경한다.

<표 111> 피심인별 1·2차 조정 산정기준

(단위: 원)

피심인	산정기준 (부과기준율 1%, 들러리 참여 감액)	2차 조정 (조사협력 감경)	2차 조정 산정기준
닷넷소프트	7,727,273	△20%	6,181,818
유비커널	15,159,091		12,127,273
이즈메인	7,727,273		6,181,818
코아인포메이션	30,318,182		24,254,545

3) 부과 과징금의 결정

가) 공동행위1

143 피심인 유비커널의 경우 2019년도 재무제표가 포함된 사업보고서상 완전자본잠식 상태인 점, 부채비율이 10464%이고 결손금이 28,458,777원에 이르는 점[30] 등에 비추어 볼 때 2차 조정 산정기준이 현실적 부담능력에 비하여 과중하다고 인정되므로 과징금고시 Ⅳ. 4. 가. (2) (가)[31] 규정에 따라 2차 조정 산정기준의 80% 감액하고 이 금액에서 백만 원 단위 미만은 절사한 금액을 부과과징금으로 결정한다.

30) 유비커널의 2019년도 사업보고서 상 재무현황은 아래와 같다. (단위: 원)

자본총계	부채총계	자본잠식률	당기순이익	자본잉여금	결손금
1,541,223	161,275,592	94.86%	△3,312,669	0	28,458,777

31) 과징금고시 Ⅳ. 4. 가. (2) (가)의 규정에 따라 의결일 직전 사업연도 사업보고서 상 위반사업자의 자본잠식률이 50% 이상이거나 (ⅰ) 부채비율이 400%를 초과 또는 200%를 초과하면서 같은 업종 평균의 2배를 초과하고 (ⅱ) 의결일 기준 최근 2개 사업연도 사업보고서 상 당기순이익이 적자이면서 (ⅲ) 의결일 직전 사업연도 사업보고서상 자본잠식 등 세 가지 요건을 동시에 충족시키면서 50% 초과 감경 없이는 위반사업자가 사업을 더 이상 지속하기 어려운 경우 2차 조정된 산정기준의 100분의 50을 초과해서 감액할 수 있으며, '채무자 회생 및 파산에 관한 법률'에 따른 회생절차 중에 있는 등 객관적으로 과징금을 납부할 능력이 없다고 인정되는 경우에는 과징금을 면제할 수 있다.

144 나머지 피심인들은 부과과징금 조정사유에 해당하는 사항이 없으므로 2차 조정 산정기준에서 백만 원 단위 미만은 절사한 금액을 부과과징금으로 결정한다.

145 위와 같은 점을 반영한 피심인별 부과과징금은 아래 <표 112>와 같다.

<표 112> 피심인별 부과과징금

(단위: 원)

피심인	2차 조정 산정기준	부과과징금 조정	부과과징금
성화아이앤티	12,945,455	-	12,000,000
소넥스	5,003,636	-	5,000,000
와이즈코아	35,898,182	-	35,000,000
유비커널	12,945,455	△80%	2,000,000
이즈메인	17,949,091	-	17,000,000

나) 공동행위2

146 피심인들은 부과과징금 조정사유에 해당하는 사항이 없으므로 아래 <표 113>과 같이 2차 조정 산정기준에서 백만 원 단위 미만은 절사한 금액을 부과과징금으로 결정한다.

<표 113> 피심인별 부과과징금

(단위: 원)

피심인	2차 조정 산정기준	부과과징금 조정	부과과징금
소넥스	14,040,000	-	14,000,000
인포메이드	7,020,000		7,000,000
와이즈코아	7,020,000		7,000,000

다) 공동행위3

147 피심인들은 부과과징금 조정사유에 해당하는 사항이 없으므로 아래 <표

114>와 같이 2차 조정 산정기준에서 백만 원 단위 미만은 절사한 금액을 부과과징금으로 결정한다.

<표 114> 피심인별 부과과징금

(단위: 원)

피심인	2차 조정 산정기준	부과과징금 조정	부과과징금
성화아이앤티	25,732,716	-	25,000,000
와이즈코아	13,349,080		13,000,000
위포	25,732,716		25,000,000
이즈메인	51,465,433		51,000,000
헤드아이티	12,383,636		12,000,000

라) 공동행위4

148 피심인들은 부과과징금 조정사유에 해당하는 사항이 없으므로 아래 <표 115>와 같이 2차 조정 산정기준에서 백만 원 단위 미만은 절사한 금액을 부과과징금으로 결정한다.

<표 115> 피심인별 부과과징금

(단위: 원)

피심인	2차 조정 산정기준	부과과징금 조정	부과과징금
소넥스	4,339,104	-	4,000,000
인포메이드	8,678,208		8,000,000

마) 공동행위5

149 피심인들은 부과과징금 조정사유에 해당하는 사항이 없으므로 아래 <표 116>과 같이 2차 조정 산정기준에서 백만 원 단위 미만은 절사한 금액을 부과과징금으로 결정한다.

<표 116> 피심인별 부과과징금

(단위: 원)

피심인	2차 조정 산정기준	부과과징금 조정	부과과징금
닷넷소프트	673,382	-	-
인포메이드	673,382		-
제이아이티	673,382		-
포스텍	1,346,764		1,000,000

바) 공동행위6

150 피심인 유비커널의 경우 2차 조정 산정기준이 현실적 부담능력에 비하여 과중하다고 인정되므로 과징금고시 Ⅳ. 4. 가. (2) (가) 규정에 따라 2차 조정 산정기준의 80% 감액하고 이 금액에서 백만 원 단위 미만은 절사한 금액을 부과과징금으로 결정한다.

151 나머지 피심인들은 부과과징금 조정사유에 해당하는 사항이 없으므로 2차 조정 산정기준에서 백만 원 단위 미만은 절사한 금액을 부과과징금으로 결정한다.

152 위와 같은 점을 반영한 피심인별 부과과징금은 아래 <표 117>과 같다.

<표 117> 피심인별 부과과징금

(단위: 원)

피심인	2차 조정 산정기준	부과과징금 조정	부과과징금
닷넷소프트	36,174,545	-	36,000,000
성화아이앤티	11,520,000	-	11,000,000
유비커널	11,520,000	△80%	2,000,000
코아인포메이션	11,389,091	-	11,000,000
포스텍	11,389,091	-	11,000,000
헤드아이티	16,480,000	-	16,000,000

사) 공동행위7

153 피심인들은 부과과징금 조정사유에 해당하는 사항이 없으므로 아래 <표 118>과 같이 2차 조정 산정기준에서 백만 원 단위 미만은 절사한 금액을 부과과징

금으로 결정한다.

<표 118> 피심인별 부과과징금

(단위: 원)

피심인	2차 조정 산정기준	부과과징금 조정	부과과징금
닷넷소프트	4,850,982	-	4,000,000
성화아이앤티	49,048,495		49,000,000
와이즈코아	19,673,266		19,000,000

아) 공동행위8

154 피심인 유비커널의 경우 2차 조정 산정기준이 현실적 부담능력에 비하여 과중하다고 인정되므로 과징금고시 Ⅳ. 4. 가. (2) (가) 규정에 따라 2차 조정 산정기준의 80% 감액하고 이 금액에서 백만 원 단위 미만은 절사한 금액을 부과과징금으로 결정한다.

155 나머지 피심인들은 부과과징금 조정사유에 해당하는 사항이 없으므로 2차 조정 산정기준에서 백만 원 단위 미만은 절사한 금액을 부과과징금으로 결정한다.

156 위와 같은 점을 반영한 피심인별 부과과징금은 아래 <표 119>와 같다.

<표 119> 피심인별 부과과징금

(단위: 원)

피심인	2차 조정 산정기준	부과과징금 조정	부과과징금
닷넷소프트	6,181,818	-	6,000,000
유비커널	12,127,273	△80%	2,000,000
이즈메인	6,181,818	-	6,000,000
코아인포메이션	24,254,545	-	24,000,000

4) 최종 부과 과징금

157 피심인별 <표 112>에서부터 <표 119>까지의 부과과징금을 합한 금액을 최종 부과과징금으로 결정한다. 그 내역은 아래 <표 120>과 같다.

<표 120> 피심인별 최종 부과과징금

(단위: 원)

피심인	최종 부과과징금
닷넷소프트	46,000,000
성화아이앤티	97,000,000
소넥스	23,000,000
와이즈코아	74,000,000
위포	25,000,000
유비커널	6,000,000
이즈메인	74,000,000
인포메이드	15,000,000
제이아이티	-
코아인포메이션	35,000,000
포스텍	12,000,000
헤드아이티	28,000,000

4. 결론

158 피심인들의 위 2. 가. 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 제21조의 규정을, 과징금 부과에 대해서는 법 제22조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2020년 8월 12일

의 장 위 원 신 영 호

위 원 윤 수 현

위 원 김 봉 석